

입찰참여안내서



-
- ◆ 일 시 : 2025년 4월 29일(화) 오후 2시
 - ◆ 장 소 : 조합사무실(서울시 강남구 개포로 634, 2층 201호)
-

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합

【 서울시 강남구 개포로 634, 2층 201호(일원동) / Tel. 02-3414-2030 】

입찰참여안내서

I. 일반사항

II. 시공자 선정 입찰참여규정

III. 정비구역 현황

IV. 입찰제안서 작성기준

V. 별지 서식(신청서 등 각종 서식)

VI. 설계도서 등

시공사 선정 입찰 공고

개포우성7차아파트 재건축사업의 시공자를 선정하고자 「도시 및 주거환경정비법」, 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공사 선정기준」, 「정비사업 계약업무 처리기준」에 따라 다음과 같이 공고합니다.

1. 사업계획의 개요(사업시행계획인가 과정에서 변경될 수 있음)

- 가. 사업명 : 개포우성7차아파트 재건축정비사업
- 나. 위치 : 서울시 강남구 개포로 110길 15(우성7차아파트)
- 다. 구역면적 : 48,983.60㎡
- 라. 공사규모 : 공동주택 1,122세대 및 부대복리시설(지하 5층 ~ 지상 35층)
- 마. 연면적 : 254,640.39㎡(지상 : 132,973.43㎡, 지하 : 121,666.96㎡)

2. 입찰의 방법 및 입찰자격

- 가. 입찰방법 : 일반경쟁입찰(컨소시엄 불허)
- 나. 사업방식 : 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호 다목에 따른 재건축사업
- 다. 입찰자격
 - ① 「건설산업기본법」에 따른 토목공사업과 건축공사업 면허를 겸유하거나 토목건축공사업 면허를 보유하고, 「건설산업기본법」에 따른 조경공사업 면허, 「소방시설공사법」에 따른 전문소방시설공사업 면허, 「전기공사법」에 따른 전기공사업 면허, 「정보통신공사법」에 따른 정보통신공사업 면허를 겸유한 업체
 - ② 현장설명회에 참석하고 조합이 배부한 입찰참여안내서를 수령한 업체
 - ③ 입찰보증금 300억원[현금 150억원, 이행보증증권 150억원(보증기간 120일 이상)]을 입찰마감 전까지 납부한 업체

3. 현장설명회

- 가. 일시 : 2025년 4월 29(화) 오후 2시
- 나. 장소 : 조합사무실(서울시 강남구 개포로 634, 201호(일원동))
- 다. 제출서류 : ① 사업자등록증 사본, ② 법인인감증명서 및 사용인감계(사용인감 사용 시), ③ 참석자 신분증, 명함, 위임장 및 재직증명서(대리인 참석 시), ④ 입찰참여 의향서

4. 입찰의 일시 및 장소

- 가. 일시 : 2025년 6월 19일(목) 오후 3시
- 나. 장소 : 조합사무실(서울시 강남구 개포로 634, 201호(일원동))
- 다. 제출서류 : 현장설명회 시 배부한 '입찰안내서'에 명기된 일체의 서류
- 라. 입찰서 개봉 : 2025년 6월 19일(목) 오후 4시(조합 사무실)

5. 낙찰자 결정방법

⇒ 「정비사업 계약업무 처리기준」, 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공사 선정기준」, 「조합정관」 등 관련규정에 따라 조합원 총회에서 투표로 선정

6. 입찰참가에 따른 준수사항 및 위반 시 자격 박탈에 관한 사항

⇒ 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰에 필요한 모든 사항을 사전에 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생한 책임은 입찰자에게 있음.
⇒ 입찰참가 자격이 없는 자가 한 입찰 또는 입찰조건에 위배한 입찰은 무효로 함.

7. 예정가격(VAT 별도)

- 가. 공사비 예정가격 : 일금 육천칠백칠십팔억오천이백칠십일만팔천백팔십원 (₩677,852,718,180)
⇒ 평당 공사비 : 일금 팔백팔십만원 (₩8,800,000)
- 나. 세부적인 내용은 현장설명회 시 배포하는 시공사 입찰참여안내서 참조

8. 부정당업자의 입찰 참가자격 제한에 관한 사항

- 가. 금품, 향응 또는 그 밖의 재산상 이익을 제공하거나 제공의사를 표시하거나 제공을 약속하여 처벌을 받았거나, 입찰 또는 선정이 무효 또는 취소된 자(소속 직원 포함)
- 나. 입찰신청서류가 거짓 또는 부정한 방법으로 작성되어 선정 또는 계약이 취소된 자

9. 기타 사항

⇒ 입찰제안서는 조합에 직접 방문하여 접수하여야 유효하며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.
⇒ 입찰 일시 및 장소 등은 조합의 사정에 의해 변경될 수 있으며, 입찰자는 일체 이의를 제기할 수 없음.
⇒ 상기 명시되지 않은 사항은 입찰지침서와 조합의 결정에 따르며, 기타 문의사항은 조합사무실(02-3414-2030)로 연락하시기 바랍니다.

2025년 4월 21일

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 조합장 마 종 혁 (직인생략)

□ 공동사업시행 건설업자 선정을 위한 일정계획

일시	구분	주요내용
2025. 03. 17.	공공지원자 검토 요청	• 선정계획 등 이사회 자료 검토 요청
2025. 03. 21.	검토 결과 회신	• 선정계획 등 이사회 자료 검토 결과 회신(공공지원자)
2025. 03. 26.	이사회 개최	• 시공자 선정계획(안) 심의
2025. 03. 28.	공공지원자 검토 요청	• 이사회 개최 결과 및 대의원회 자료 검토 요청
2025. 04. 01.	검토 결과 회신	• 대의원회 자료 검토 결과 회신(공공지원자)
2025. 04. 11.	대의원회 개최	• 시공자 선정계획(안) 의결
2025. 04. 15.	공공지원자 검토 요청	• 대의원회 개최 결과 및 입찰공고 관련 자료 검토 요청
2025. 04. 18.	검토 결과 회신	• 입찰공고 관련 사항 검토 결과 회신(공공지원자)
2025. 04. 21.	입찰공고	• 전자조달시스템 또는 일간신문에 공고 및 정보몽땅 공개 • 현장설명회 개최 7일 전 공고
2025. 04. 29.	현장설명회 개최	• 입찰참여안내서 제공 • 입찰서 제출 마감일 45일 전 개최
2025. 04. 30.	공공지원자 자료 제출	• 현장설명회 결과 자료 제출
2025. 06. 19.	입찰마감	• 입찰서 마감 및 개봉
2025. 06. 20.	비교표 작성 및 날인	• 제안서 비교표 작성 및 입찰참여 건설업자 비교표 각각 확인.날인
2025. 06. 23.	공공지원자 검토 요청	• 입찰마감 결과 자료제출, 이사회 자료 등 검토 요청
2025. 06. 26.	검토 결과 회신	• 이사회 자료 등 검토 결과 회신(공공지원자)
2025. 07. 02.	이사회 개최	• 총회 상정 건설업자 심의 및 총회 운영계획(안) 심의 • 총회 부의안건 심의 등
2025. 07. 07.	공공지원자 검토 요청	• 이사회 결과 및 대의원회 자료 검토 요청
2025. 07. 10.	검토 결과 회신	• 대의원회 자료 등 검토 결과 회신(공공지원자)
2025. 07. 22.	대의원회 개최	• 총회 상정 건설업자 결정 및 총회 운영계획(안) 의결 • 총회 부의안건 심의 등
2025. 07. 24.	공공지원자 검토 요청	• 대의원회 개최결과, 총회 상정 자료 등 검토 요청
2025. 07. 29.	검토 결과 회신	• 총회 자료 등 검토 결과 회신(공공지원자)
2025. 07. 30.	합동홍보설명회(1차) 공고 및 통지	• 총회 개최 전 건설업자의 홍보(1차) 조합원에게 통지(등기발송)
2025. 08. 05.	합동홍보설명회(2차), 총회 공고 및 통지	• 총회 개최 전 건설업자의 홍보(2차) 조합원에게 통지(등기발송) • 총회 소집공고 및 총회 회의자료 등기우편 발송 • 총회개최 14일 전 공고
2025. 08. 08.	합동홍보설명회(1차)	• 총회 개최 전 건설업자의 홍보(1차)
2025. 08. 21. ~ 08. 22.	사전(부재자)투표	• 사전(부재자)투표 실시
2025. 08. 23.	합동홍보설명회(2차) 및 총회 개최	• 총회 개최 전 건설업자의 홍보(2차) • 총회 안건 의결(시공자 선정 및 계약체결 위임)
2025. 08. 26.	공공지원자 자료 제출	• 총회 개최결과 등 제출

※ 상기 일정계획은 조합의 사업 진행 및 공공지원자 검토 등에 따라 변경될 수 있음.

I. 일반사항

1. 지침의 성격
2. 입찰참여자자격
3. 시공사 선정 추진일정

(1) 지침의 성격

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합이 시공자를 선정함에 있어 필요한 사항을 규정한 것이며, 사업참여 및 입찰에 필요한 제안서인 동시에 총회에서 선정된 시공자와의 계약 등을 이행하는 데 기준이 되는 지침서이다.

(2) 입찰참여자격

- ① 현장설명회에 참석하여 조합이 배부한 입찰참여안내서를 수령한 업체
- ② 입찰참여 의향서를 기한 내에 제출한 업체
- ③ 입찰제안서 및 조합에서 정한 부속서류를 입찰마감 전까지 제출한 업체(전자조달시스템 입찰 포함)
- ④ 입찰보증금 300억원[현금 150억원 / 이행보증증권 150억원(보증기간 120일)]을 입찰마감 전 (2025년 6월 17일 오후 3시 이전)까지 납부한 업체(낙찰자는 이행보증증권으로 납부한 보증금을 총회에서 선정된 날로부터 14일 이내에 현금으로 전환하여 조합 지정 계좌로 납부)
- ⑤ 면허에 관한 사항
 1. 「건설산업기본법」에 따른 토목공사업과 건축공사업 면허를 겸유하거나 토목건축공사업 면허를 보유하고,
 2. 「건설산업기본법」에 따른 조경공사업 면허, 「소방시설공사업법」에 따른 전문 소방시설공사업 면허, 「전기공사업법」에 따른 전기공사업 면허, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사업 면허를 겸유한 업체
- ⑥ 공동도급(컨소시엄) 불가
- ⑦ 개별홍보 등 입찰 참여규정을 위반한 업체는 입찰참가자격이 박탈됨

(3) 시공자 선정 추진일정

- ① 입찰공고 : 2025년 4월 21일(월)
- ② 입찰참여안내서 배부(현장설명회 시)
 1. 일시 : 2025년 4월 29일(화) 14시(오후 2시)
 2. 장소 : 당 조합사무실[서울시 강남구 개포로 634, 2층 201호], 전화: 02)3414-2030
- ③ 시공자 입찰참여 의향서 제출 마감
 1. 제출기한 : 2025년 4월 29일(화) 14시(오후 2시)
 2. 장소 : 당 조합사무실[서울시 강남구 개포로 634, 2층 201호], 전화: 02)3414-2030
- ④ 입찰 마감일시 및 장소
 1. 입찰마감 일시 : 2025년 6월 19일(목) 15시(오후 3시)
 2. 입찰마감 장소 : 당 조합사무실[서울시 강남구 개포로 634, 2층 201호], 전화: 02)3414-2030
 3. 제출방법 : 누리장터에 공사비 업로드 및 입찰서류 일체 조합사무실 방문 제출(우편 접수 불가)
 4. 입찰서 개찰일시 및 장소 : 2025년 6월 19일(목) 16시(오후 4시), 당 조합사무실

⑤ 시공사 선정방법

1. 입찰방법 : 일반경쟁입찰
2. 세부방법은 입찰참여안내서에서 정하는 바에 따름
3. 입찰참여안내서에서 정하지 않은 사항은 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공사 선정기준」, 「정비사업 계약업무 처리기준」 등 관계법령 및 「조합정관」, 기타 총회의결에서 정한 바에 따름

Ⅱ. 시공자 선정 입찰참여규정

【제 1 조】 총 칙

- ① 이 규정은 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합(이하 '조합'이라 한다)이 시행하는 서울특별시 강남구 개포로 110길 15 일대 재건축정비사업의 시공사 선정 입찰에 참여하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 규정한다.
- ② 이 규정은 제1항의 정비사업의 입찰제안서 작성·입찰참여 자격에 관한 사항 및 시공사 선정을 위한 기준이 된다.
- ③ 이 사업의 계획은 사업시행계획인가(변경), 관리처분계획인가 등의 결정내용에 따라 변경될 수 있다.
- ④ 이 규정 및 낙찰자의 제출서류는 해당 사업의 성격과 업무 범위를 이해하는 데 필요한 자료로서 공사도급계약서의 일부가 된다.
- ⑤ 이 규정에서 특별히 정하고 있지 않은 사항은 「도시 및 주거환경정비법」, 「서울특별시 도시 및 주거환경정비조례」, 「조합정관」, 총회의결 등에서 정한 바에 따른다

【제 2 조】 용어의 정의

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

- ① "발주자"라 함은 해당 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합을 말한다.
- ② "입찰자"라 함은 이 규정에서 제시된 자격 조건을 갖추고, 시공사 선정 입찰에 참여하는 자를 말한다.
- ③ "낙찰자"라 함은 입찰자 중 발주자의 총회에서 선정되어 시공계약의 우선권이 부여된 자를 말한다.
- ④ "예정가격"이란 발주자인 조합이 설계도서에 따라 산출한 공사원가 범위 안에서 입찰공고 시 공표한 입찰금액의 기준이 되는 총금액을 말한다.
- ⑤ "공동주택성능요구서"란 조합원이 원하는 공동주택 성능을 확보하기 위해 조합이 공동주택 요구성능을 기재하여 현장설명회에서 제시하는 서류를 말한다.
- ⑥ "물량내역서"란 당해 정비사업의 공종별 목적물의 물량과 규격 등이 적힌 내역서를 말한다.
- ⑦ "산출내역서"란 물량내역서에 단가를 적은 내역서를 말한다.
- ⑧ "대안설계"란 정비계획 범위(법 시행령 제13조제4항 및 조례 제11조제1항에 따른 경미한 변경 사항은 허용하되, 건축물의 용적률, 최고 층수, 최고 높이의 확대, 정비구역 면적의 증가 및 정비 기반시설의 변경은 허용하지 아니하고 인접 대지와와의 법적 이격 거리를 준수할 것)에서 창의적인 건축디자인, 혁신적인 건설기술 등을 포함하여 제안하는 설계안을 말한다.

【제 3 조】 입찰참여 신청 서류

- ① 입찰자는 현장설명회에 참석하여 조합이 지정한 다음 각호의 양식을 조합에 직접 제출하여야 한다.
 1. 사업자등록증 사본, 법인인감증명서 및 사용인감계(사용인감 사용 시),
 2. 참석자 신분증, 명함, 위임장 및 재직증명서(대리인 참석 시)
 3. 입찰참여 의향서(별지 제1호 서식)

② 입찰자는 발주자가 지정한 기간 안에 다음 각호의 입찰서류를 발주자에게 제출하여야 하며, 입찰서류 누락 시 입찰자격을 박탈할 수 있다.

1. 입찰참여 신청서 1부(별지 서식 제2호)
 2. 입찰제안서 1부(별지 서식 제3호)
 3. 입찰참여 견적서 1부(별지 서식 제4호) (밀봉)
 4. 입찰참여안내서에 대한 공람확인서 1부(별지 서식 제5호)
 5. 건설업자 등 홍보 지침 및 준수 서약서 1부(별지 서식 제6호)
 6. 이행각서 1부(별지 서식 제7호)
 7. 회사 소개서 1부(별지 서식 제8호)
 8. 입찰보증금 대여금(사업비) 전환 및 사용 확약서(별지 서식 제9호)
 9. 부제소 서약서 1부(별지 서식 제10호)
 10. 대안설계 인·허가 책임 및 비용부담 확약서 1부(별지 서식 제11호)
 11. 사업경비 대여 항목별 금융조건 1부(별지 서식 제12호)
 12. 조합 원안 설계에 따른 산출내역서 1부 (파일 첨부 밀봉)
 13. 대안설계 계획서 및 이에 따른 산출내역서 1부(대안설계로 입찰할 경우에 한함)
 14. 조합원 특별제공계획서 및 관련자료 1부 (밀봉)
 15. 법인인감증명서 1부
 16. 법인등기부등본 1부
 17. 사업자등록증 사본 1부
 18. 재무제표(최근 3년간) 1부
 19. 신용평가등급 확인서(HUG 신용등급과 국내 3대 신용평가등급(한국기업,한국신용,NICE신용) 각 1부
 20. 입찰보증금 예치 확인자료 및 현금받을 통장 사본 각 1부
 21. 법인인감도장 또는 사용인감도장 지참(단, 사용인감도장인 경우 사용인감계 제출)
 22. 날인된 공사도급계약서 1부
 23. 위임장 및 재직증명서 각 1부(대리인 제출에 한함)
 24. 상기 서류 일체 파일이 담긴 USB 실물 2개 제출
- ※ 입찰참여 견적서는 누리장터(전자조달시스템)에도 동일한 금액(VAT별도)으로 투찰하되, 누리장터에 투찰하는 금액은 총공사비를 기입한다.(대안설계를 제안하는 경우에는 대안설계의 총공사비를 말함).

【제 4 조】 입찰제안서 및 입찰참여견적서 작성 시 유의사항

- ① 입찰제안서(별지 제3호 서식) 및 입찰참여견적서(별지 제4호 서식)는 조합이 배부한 서식에 따라 작성하여야 한다.
- ② 입찰제안서의 기재사항 중 삭제 또는 정정이 필요한 경우 입찰마감 전까지 수정할 수 있으며, 해당 내용에 인감으로 날인하여야 한다.(사용인감 가능).
- ③ 입찰참여견적서의 금액 표시는 아라비아 숫자와 한글로 기재하여야 하며, 이 경우 한글 또는 아라

비아 숫자로 기재된 숫자에 차이가 있을 때에는 한글로 기재한 것에 따른다.

- ④ 입찰제안서의 제출 시 입찰참여 견적서는 밀봉하여 제출하여야 하며, 전자조달시스템(누리장터)에도 동일한 금액으로 투찰하되 총공사금액을 기입한다.(부가가치세 별도)
- ⑤ 입찰제안서는 일체 반환하지 아니하고 조합에 귀속된다.
- ⑥ 입찰자가 조합원 특별제공 계획서 또는 대안설계 계획서를 제출하는 경우 제출된 계획서에 대한 모든 저작권은 발주자에게 귀속되며, 선정 여부와 관계없이 향후 설계변경 시 응용 및 활용될 수 있다. 입찰자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다. 이와 관련하여서는 부제소 합의로 간주한다.
- ⑦ 공사비 총괄표, 원가계산서 양식은 정보저장매체 USB로 제공하는 양식에 따라 작성하고 공사비 산출내역서는 제안서 제출 시 엑셀파일, PDF파일로 저장하여 동시 제출한다.

【제 5 조】 입찰의 무효

다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰 또는 입찰참여자격을 무효로 하며, 입찰자 및 낙찰자는 입찰보증금의 조합 귀속 등 발주자의 결정에 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

- 1. 입찰제안서 제출 마감 일시까지 전자조달시스템을 통한 입찰제안서 미접수 및 소정 장소에 도착하지 아니한 때
- 2. 공사비 예정가격(VAT별도) 이상으로 입찰금액을 제시한 업체
- 3. 현장설명회 후 또는 조합의 홍보금지 지정일 이후 개별 홍보 등 관련 규정을 위반하여 관할 행정청 또는 조합으로부터 제재를 받은 업체(서울특별시 공공지원 정비사업 시공자 선정기준 제10조 규정을 위반한 자에 대한 입찰참가자격 및 입찰무효 등에 관한 사항 포함)
- 4. 입찰제안서의 중요한 부분이 불분명하거나 정정한 후 날인을 누락한 업체
- 5. 담합·타사의 참여 방해 또는 조합의 입찰 업무집행을 방해한 자가 속한 업체
- 6. 이행각서의 내용을 위반한 때
- 7. 입찰참여안내서에 따른 참여규정(제한사항) 및 제반 조건을 위반한 때
- 8. 현장설명회에 참여하지 않았거나 입찰참여안내서를 미수령한 업체
- 9. 입찰제안서를 우편 또는 FAX로 접수된 업체
- 10. 허위사실을 기재하였거나 구비서류가 누락된 입찰제안서
- 11. 2개 이상의 상이한 입찰제안서를 제출한 업체
- 12. 입찰제안서 제출 후 제안내용과 다르게 홍보한 업체
- 13. 타사의 명의도용·허위정보 유포 등 공정한 입찰 경쟁을 방해한 자가 속한 업체
- 14. 정비사업 계약업무 처리기준 제29조제2항 및 제30조 규정을 위반하여 시공과 관련이 없는 사항에 대한 금전이나 재산상 이익제공을 제안한 업체
- 15. 입찰서류 중 날인된 공사도급계약서를 제출하지 않은 업체
- 16. 입찰참여 의향서를 기한 내에 제출하지 않은 업체
- 17. 발주자가 제시한 입찰참여 조건 등에 대비하여 입찰자의 제안내용이 현격한 차이가 있는 입찰제안서를 제출한 업체

18. 부정행위 및 개별홍보 등에 관한 지침을 위반하거나 기타 입찰 안내서에서 정한 입찰 무효 사유에 해당하는 업체
19. 입찰참가 자격이 없거나 대리권이 없는 회사가 입찰한 업체
20. 기타 입찰참여안내서에서 정한 입찰 무효사유에 해당하는 업체

【제 6 조】 입찰의 연기 및 재입찰

- ① 발주자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 입찰공고 또는 입찰참여안내서에 기재된 입찰제안서 제출 마감 일시를 연기할 수 있다.
 1. 입찰자의 설명 요구사항의 내용이 중대하여 연기가 불가피한 경우
 2. 기타 불가피한 사유로 인하여 지정된 일시에 현장설명회 또는 입찰을 실시하지 못하는 경우
 3. 발주자의 사정으로 연기가 불가피한 경우
- ② 발주자는 제1항에 따라 입찰을 연기하고자 하는 경우 그 연기 사유와 기간을 포함하여 재공고 또는 서면 통지하여야 한다.
- ③ 발주자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재입찰을 하여야 한다.
 1. 유효한 입찰자가 없는 경우
 2. 현장설명회 참석자가 2인 미만일 경우 또는 유효한 입찰자가 2인 미만일 경우
 3. 발주자가 제시한 입찰참여조건과 입찰자의 제안내용이 현격한 차이가 있어 재입찰이 불가피한 경우
 4. 입찰마감 전까지 입찰보증금을 납부한 자가 2인 미만일 경우
 5. 기타 입찰 무효 사유에 해당하여 조합이 재입찰을 결정하는 경우
- ④ 입찰자는 입찰의 연기 또는 재입찰이 되더라도 발주자를 상대로 민·형사상 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 그로 인한 일체의 손해배상을 청구할 수 없다. 이 경우 부제소 합의로 간주한다.
- ⑤ 발주자는 제3항에 따라 유찰될 경우 관계법령의 허용범위를 초과한 입찰참여규정의 변경이 없는 경우 별도의 이사회 및 대의원회를 거치지 않고 즉시 재공고 한다.

【제 7 조】 시공사 선정방법

- ① 투표용지의 기호 순번은 입찰마감 후 발주자가 추첨일시 및 장소를 입찰자에게 통지하고 입찰자의 대표자(대리인을 지정한 경우 그 대리인)가 참석한 가운데 추첨에 의하여 배정한다. 단, 추첨에 참여하지 않은 업체는 일체 이의를 제기할 수 없다.
- ② 시공사 선정은 총회에서 조합원의 비밀투표에 따라 선정한다.
- ③ 「정비사업 계약업무 처리기준」 및 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공사 선정기준」 등이 정한 방법 및 절차에 따라 선정한다.
- ④ 현장설명회 참석 또는 입찰제안서 제출자가 2인 미만인 경우(입찰마감 전까지 입찰보증금을 납부한 업체가 2개 업체 미만인 경우도 같다)에는 유찰로 처리하며, 시공사 선정계획의 중대한 사항을 변경하지 않을 시 별도의 이사회 및 대의원회 심의 의결을 거치지 않고 즉시 재공고한다. 다만, 미 응찰 또는 단독 응찰 등의 사유로 2회 이상 유찰된 경우에는 총회 의결을 거쳐 수의계약할 수 있다.

- ⑤ 미 응찰 또는 단독 응찰 등의 사유로 2회 이상 유찰된 경우에는 총회 의결을 거쳐 수의계약의 방법으로 시공자를 선정할 수 있다. 이 경우 수의계약 진행 및 총회상정 여부는 이사회 및 대의원회 심의 의결로 결정한다.
- ⑥ 입찰이 유효하게 성립된 이후 개별홍보 등 입찰무효에 해당하여 단독 응찰이 된 경우에는 「정비사업 계약업무 처리기준」 제16조에 의거 유효한 경쟁입찰로 본다.
- ⑦ 발주자는 제출된 입찰서를 모두 대의원회에 상정하여야 하며, 대의원회는 총회에 상정할 건설업자 등을 결정하여야 한다.(제5조 각호의 사항을 위반한 경우 제외)
- ⑧ 입찰자는 조합이 주관하는 합동설명회 이외의 개별홍보를 할 수 없다. 다만, 「정비사업 계약업무 처리기준」 제34조제4항 내지 제5항에 따라 조합이 제공한 개방된 형태의 홍보공간에서는 조합에 미리 등록된 홍보직원에게 한하여 조합원 등에게 홍보할 수 있다. 이 경우 홍보공간 운영에 필요한 비용은 입찰자가 부담한다.

【제 8 조】 계약체결

- ① 입찰자는 발주자가 현장설명회에서 배포한 공사도급계약서(안)을 기준으로 작성하여 입찰마감 시 공사도급계약서(안)에 입찰자의 법인인감(또는 사용인감계에 따른 사용인감)을 날인하여 제출하여야 한다. 다만, 입찰자가 공사도급계약서(안)을 변경하여 작성한 경우 변경 전·후 비교표를 첨부하여 제출하여야 한다.
- ② 낙찰자는 총회에서 선정된 날부터 3개월 이내에 계약을 체결하여야 하며, 특별한 사유 없이 해당 기간 내에 계약을 체결하지 않을 경우 총회 의결을 거쳐 당해 선정을 무효로 할 수 있다.
- ③ 낙찰자는 계약체결 시 조합 임원, 대의원, 조합원의 연대보증을 요구할 수 없다.
- ④ 입찰참여 제안서는 물론 입찰자가 홍보한 내용(합동설명회, 전단지, 홍보관 등) 역시 계약체결에 있어 기초자료가 된다.

【제 9 조】 입찰제안서 제출 및 입찰서류 확인

- ① 입찰자는 이 규정과 입찰제안서 작성기준에 따라 입찰제안서를 작성 제출하여야 한다.
- ② 입찰 마감 이후 입찰제안서 일체를 개봉하되, 입찰제안서 중 입찰참여 견적서 개봉 시기는 조합이 입찰참여 업체에 추후 통지하여 입찰자의 대표(대리인을 지정한 경우 그 대리인) 1인과 조합 임원 및 기타 이해관계인이 참여한 가운데 개봉하여 확인·날인 한다. 단, 개봉에 참여하지 않은 업체는 일체 이의를 제기할 수 없다. 이 경우 부제소 합의로 간주한다.
- ③ 개봉된 입찰참여 견적서의 원본은 해당 입찰자가 모두 인감 날인 후 발주자의 책임하에 보관·관리한다. 이 경우 개봉에 참여하지 않거나 인감날인을 거부하는 입찰자는 일체 이의를 제기할 수 없다.
- ④ 단독으로 참여한 입찰자의 입찰제안서는 입찰이 종료될 때까지 개봉하지 아니하며, 발주자가 보관·관리한다.

【제 10 조】 합동설명회 개최 및 건설업자의 개별홍보 금지

- ① 발주자는 대의원회에서 총회에 상정할 입찰자로 결정된 건설업자의 합동설명회를 2회 이상 개최하여야 하며, 제1차 합동설명회 발표 순서는 기호순으로, 2차는 기호 역순으로 한다.
- ② 발주자는 합동설명회의 개최 일시·장소 및 방법 등을 설명회 개최 7일 전까지 입찰자에게 통보하여야 하며, 합동설명회 개최 2일 전까지 회사소개 및 홍보동영상(20분 이내) 자료를 조합에 제출하여야 한다. 이 경우 비방 또는 부적절한 내용이 있을 경우 발주자는 내용을 수정 요청할 수 있고 입찰자가 이에 응하지 않을 경우 홍보 동영상 상영은 제한된다.
- ③ 발주자는 제1항에 따른 최초 합동설명회(제1차 합동설명회를 말한다) 개최 이후 입찰자의 신청을 받아 정비구역 내 또는 인근에 개방된 형태의 홍보공간을 제공하거나 또는 발주자의 승인을 받아 입찰자가 홍보공간을 설치할 수 있다. 이 경우 입찰자는 제4항에도 불구하고 발주자가 제공하거나 승인한 홍보공간에서는 조합원 등에게 홍보할 수 있다. 이 경우 홍보공간에 사용되는 모든 비용 등은 해당 입찰자가 부담한다.
- ④ 입찰자는 제3항에 따라 홍보공간 내에서 홍보를 하려는 경우에는 사전에 홍보를 수행할 직원(이하 “홍보직원”이라 한다)의 명단을 각 입찰자별 8명 이내로 발주자에게 등록하여야 하며, 등록된 직원에 한해 홍보공간 내에서 홍보할 수 있다. 이 경우 조합은 등록된 홍보직원의 명단을 조합원에게 알릴 수 있다.
- ⑤ 본 건설업자의 선정절차 상 입찰자자격이 부여된 시점(현장설명회 참석 이후)부터 제1항 및 제3항 이외에 임직원과 홍보요원 등을 동원하여 개별홍보를 하거나 사은품 및 금품제공 등 「정비사업 계약업무 처리기준」 제14조제4항 및 제34조제3항에 따라 조합원 등을 상대로 하는 개별적인 홍보를 하는 행위가 1회 이상 적발된 경우 해당 입찰은 무효로 본다.
- ⑥ 제5항에 따른 입찰 무효는 관련 자료를 종합하여 발주자의 대의원회 의결로 결정하며, 입찰자는 이에 대해 일체 이의를 제기할 수 없다.
- ⑦ 발주자는 입찰공고 이후 또는 이전이라도 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공자 선정기준」 제23조제1항에 의한 부정행위 단속반 및 신고센터를 운영하여야 한다. 구체적인 단속반 및 신고센터의 구성과 운영, 신고방법 및 접수, 처리 등에 관하여는 대의원회에서 정하는 기준에 따라 이사회에서 결정한다.
- ⑧ 위반행위에 대한 조치는 제보자의 임의 조작 및 입찰자의 선동 등을 방지하기 위하여 단속반이 이사회에 보고한 건 또는 조합원이 단속반에게 보고하여 이를 이사회에서 의결한 건으로 한정한다.
- ⑨ 공공지원자가 적발 확인하였을 경우에도, 경찰 고발 등 사법처리 이전이라도 발주자는 입찰을 무효로 처리할 수 있으며, 해당 입찰자의 홍보활동을 즉시 중지시키고 해당 사실을 조합원에게 고지한다.
- ⑩ 금품, 향응 수수행위 등을 신고한 조합원은 「도시 및 주거환경정비법」 제142조 및 「서울특별시 도시 및 주거환경정비조례」 제91조에 근거하여 포상금을 지급받을 수 있다.
- ⑪ 입찰자는 발주자로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰외의 목적으로 사용해서는 아니되며, 이를 이행하지 않을 시에는 민·형사상의 책임을 진다.

⑫ 기타 홍보에 대한 세부규정은 발주자가 정하는 바에 따른다.

※ 홍보 관련 준수사항 및 위반 시 제재 조치

연번	구 분	준 수 사 항	제 재 조 치
1	합동설명회	1차 : 2025년 8월 8일(금요일) 오후7시 2차 : 2025년 8월 23일(토요일) 오후2시 ※ 조합 일정에 따라 추후 일정은 변동될 수 있음. - 합동설명회 당일 조합에서 승인하지 않은 일체의 활동 금지 - 회사소개 및 홍보동영상 : 20분 이내(합동설명회 개최 최소 2일 전 원본파일 조합에 제출 및 검토 진행) - 설명회 참석인원 : 회사별 5명 이내(해당 명단과 증명사진을 조합에 제출)	- 합동설명회 이외 개별홍보 활동 일체금지(적발 시 입찰무효) - 조합에 등록된 인원 외의 홍보자 적발 시 입찰자격 또는 시공사 자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속 - 홍보영상 검토 시 과장홍보, 타사 비방 등 조합의 자체심사 부적격 판정 시 상영불가 (질의응답으로 대체)
2	홍보관	- 지정 장소/규모/인원(8인 이내) 준수 - 홍보요원은 3일전 조합 등록양식에 따라 사전 등록하고, 미등록 홍보직원 홍보 금지	- 조합 입찰참여규정에 따라 입찰 무효 처리 - 입찰보증금 조합 귀속
3	조합원 개별 홍보	- 상기 홍보 외 조합원(가족 포함) 등의 관계자 대상으로 조합에서 허용하지 않은 활동 일체 금지(전화, 인터넷, 우편, 메일, SNS, 카카오톡 등 메신저) - 홍보요원 등 직원을 대동하여 타단지 모델하우스 등 방문금지	- 현장설명회 후 조합 입찰참여규정에 따라 입찰 무효 처리 - 입찰보증금 조합 귀속
4	시공사 선정 총회일	- 각사 화환 설치 불가. - 총회 당일 전단지·홍보물 배포 및 현수막 설치 금지 - 무대·파라솔·천막 및 가설물 등 설치 일체 금지	- 임원, 공공지원자등 감시단 통제에 불응, 규정위반 할 경우, 입찰자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속
5	홍보물	- 입찰참여 제안서 1종 - 홍보물(카다로그) 1종 - 크기 : A4 규격(반드시 준수) - 수량 : 000부 (조합원 우편물 발송용) - 합동설명회 및 총회 시 AV시스템은 각사 준비 - 부득이한 변경 시 조합의 승인을 받도록 한다.	- 홍보물은 조합의 사전승인 후, 조합이 지정한 날까지 조합에 제출하여야 하며 합동설명회 전까지 조합에 신고된 것만 인정하고, 임의변경 시 입찰자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속
6	현수막 설치	현수막 설치 및 홍보물 부착은 조합의 허가를 받은 경우만 허용	- 적발 시 입찰무효 및 선정자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속
7	허위과장 홍보 및 상호비방,	- 사실과 다른 내용의 홍보물 제작 금지 - 경쟁사를 비방하는 행위 금지	타사를 가장하여 고의로 자격박탈 요건에 해당하는 행위를 한 경우

연번	구 분	준 수 사 항	제 재 조 치
	허위사실 유포금지	타사를 가장하는 홍보활동 금지	입찰참여 및 시공사 자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속
8	부정행위	- 사은품 등 물품, 금전, 재산상의 이익을 제공하거나 제공을 약속하는 행위 금지 - 금품살포 및 이권약속 금지 - 조합원의 정당한 권리행사를 방해하는 일체 행위 금지 - 입찰제안 외 조합의 사전 미승인 사항 홍보 금지	적발 시 입찰무효 및 선정자격 박탈 - 입찰 보증금 조합 귀속
9	기 타	모델하우스, 무대, 파라솔, 천막 및 가설물 등 설치 일체금지(조합이 지정하는 개방된 형태의 홍보공간 1개소는 예외로 함)	적발 시 입찰무효 및 선정자격 박탈 - 입찰 보증금 조합 귀속
10	공통사항	- 홍보활동과 관련하여 문의할 내용이 있을 경우, 반드시 서면으로만 할 수 있음. - 타사의 위반행위를 적발하여 본 조합에 제재조치를 요구하고자 할 경우, 서면의 방법으로 하되 반드시 증거자료(사진, 녹취, 동영상 촬영 등)를 첨부해야 함. - 조합은 제출된 위반행위 증거자료를 바탕으로 해당 시공자의 자격을 박탈할 수 있는 중요자료로 활용할 수 있음. - 조합은 금품, 향응 수수행위, 개별홍보 위반(전화, SNS 연락 등) 등을 감독하기 위한 클린신고센터를 운영하고, 관련 행위 1회 이상 적발 시, 입찰무효 처리, 입찰보증금 조합 귀속 등 제재 조치를 가할 수 있음. - 현장설명회 이후부터 본 홍보 규정을 적용하되, 이전이라도 조합이 주의·경고 조치한 사항과 관계법령에서 정한 홍보규정을 위반한 사실이 명백한 경우에는 제재 조치를 가할 수 있음.	

【제 11 조】 입찰보증금의 납부 및 예입조치에 관한 사항

- ① 입찰보증금은 입찰마감 전까지 조합이 지정한 계좌로 입금하여야 하며, 입찰보증금은 300억 원[현금 150억 / 이행보증보험증권 150억(보증기간 120일)]으로 한다.
 - 금융기관 및 계좌번호 : 국민은행 207301-04-136972
 - 예금주 : 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합
- ② 입찰보증금은 건설업자의 담합 또는 입찰참여안내서 및 홍보지침 미준수 등 관련 규정을 위반하여 입찰참여자자격의 박탈 등 조합에 손해를 입힌 경우 또는 낙찰자가 정당한 사유 없이 협약을 체결하지 않아 총회에서 선정이 무효로 된 경우 조합에 귀속된다. 입찰보증금을 이행 보증증권으로 제출한 경우에는 해당 보증기관의 보증금 지급에 일체 이의를 제기할 수 없다.
- ③ 발주자는 총회 개최 후 14일 이내에(총회에 상정할 업체 결정에서 제외된 입찰자의 경우에는 대의원회 개최일부터 14일 이내) 낙찰자 이외의 입찰자가 예치한 입찰보증금(현금으로 예치한 경우에 한한다)을 환급한다. 이 경우 예치기간 중 발생한 이자는 발주자에게 귀속된다.
- ④ 낙찰자가 납부한 입찰보증금 중 이행보증보험증권은 시공사 선정 총회 후 14일 이내에 전액 현금으로 납입하여야 한다. 단, 조합의 요청이 있는 경우 납부 시기를 조정할 수 있다.

- ⑤ 낙찰자가 납부한 입찰보증금은 입찰자가 제출한 '입찰보증금 대여금(사업비) 전환 및 사용 협약서 (별지 제9호 서식)'에 따라 발주자는 별도의 동의절차 없이 시공사 선정 통지일 다음날부터 공사도급계약 체결 전이라도 발주자의 사업비(대여금)로 전환하여 차입금 상환, 조합운영비 및 기타 용역비 등으로 집행할 수 있다. 낙찰자는 그 집행 내용에 대해 일체 이의를 제기할 수 없다.

【제 12 조】 관계사항의 숙지 등

- ① 입찰자는 다음 각호를 포함하여 입찰참여안내서 등 입찰참여에 필요한 모든 사항에 관하여 미리 숙지하여야 하며, 입찰 시 입찰참여안내서에 대한 공람확인서를 제출하여야 한다. 이 경우 관련 내용을 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있다.
1. 시공사 선정 이 규정 제2조제8항에 따른 정비계획의 경미한 범위 내에서 대안설계를 제안할 수 있다.
 2. 「정비사업 계약업무 처리기준」 제30조에 위반되지 않는 범위내에서 정비사업비, 보상비, 분담금 및 자금조달에 따른 이자 등의 자금조달 방법, 금융비용 납입 주체 등을 제안하여야 한다.
 3. 선정된 시공자는 조합원 분양계약 및 일반분양을 위한 주요 단위세대의 견본주택을 개설하여 공개하여야 하고, 공개 시점은 조합원 분양계약 시기 이전으로 하여야 한다.
- ② 시공사 선정에 관하여 입찰참여안내서 등에서 특별히 규정하고 있지 않은 경우에는 관계법령, 「정비사업 계약업무 처리기준」, 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공사 선정기준」, 「조합정관」, 기타 총회의결과 발주자가 정하는 바에 따른다.
- ③ 입찰자는 입찰참여안내서 등의 해석에 이견이 있는 경우에는 발주자에게 입찰마감 7일전까지 서면으로 질의하여야 한다. 이 경우 발주자는 서면으로 입찰자 모두에게 유권해석의 내용을 통지하여야 하며, 조합임원 등이 개인적인 의견으로 답변한 내용은 효력이 없다. 발주자의 해석에 대하여 입찰자는 이의를 제기할 수 없으며, 부제소 합의로 간주한다.
- ④ 입찰자가 제출한 서류에 하자가 있거나 보완의 필요성이 있어 발주자의 요구가 있는 경우 입찰자는 지체 없이 서류를 보완하여야 하며, 이를 이행하지 않아 불이익을 받더라도 일체 이의를 제기할 수 없다.
- ⑤ 입찰자는 발주자가 제시한 입찰조건 및 기준, 규정, 양식 등의 내용을 임의로 변경하여 제안할 수 없다.
- ⑥ 본 입찰참여안내서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주자가 정하는 바에 따르고 입찰자는 발주자가 정한 입찰 및 선정기준(방법), 절차, 결과 등에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없다.

【제 13 조】 비밀유지 의무

- ① 입찰자는 발주자로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰 과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.
- ② 입찰자가 본 입찰과 관련된 정보를 제3자에게 누설하여 발주자의 업무에 피해가 발생한 경우 발주자는 그에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

- ③ 입찰자는 본 입찰과 관련된 제공자료 중 협력업체의 납품보고서 등 해당 업체의 기술정보 및 노하우 등의 자료를 본 사업시공만을 위한 자료 외로 활용할 수 없으며, 입찰을 포기하거나 입찰에서 탈락한 업체는 즉시 자료를 파기 또는 발주자인 조합에게 반환하여야 한다. 만약 이를 유출하여 해당 협력업체가 피해를 본 경우에는 협력업체에서 직접 손해배상을 청구하거나, 발주자에서 해당 피해로 협력업체에게 손해배상을 할 경우에는 그에 해당하는 손해배상비용에 대하여 입찰자는 배상하여야 한다.

【제 14 조】 기타사항

- ① 입찰자는 입찰참여에 필요한 모든 사항에 관하여 입찰공고 및 입찰참여안내서 등에 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주자의 해석에 따라야 한다.
- ② 입찰자는 총 공사비와는 별도로 발주자에게 특별 제공품목을 제안할 수 있다. 이 경우 특별 제공품목에 따른 공사비 증감은 발생하지 않는다.
- ③ 특별 제공품목 적용으로 인하여 착공기준일 및 공사 기간을 변경할 수 없다.
- ④ 특별 제공품목은 총 공사비와는 별도로 구분하여 그 품목의 규격, 수량 및 금액 등 산출조서(세부 산출내역서)의 설계도면을 제출하고, 이는 계약체결 시 연계하여 적용한다.
- ⑤ 조합원 특별 제공품목 제안에 있어 조합원 무상제공의 용어를 사용할 수 없다.
- ⑥ 입찰자는 특별 제공품목, 발코니확장 등에 있어 조합원이 선택할 수 있는 플러스 또는 마이너스 옵션을 제시할 수 있다.
- ⑦ 입찰자는 발주자가 제시한 예정가격 이하로 입찰에 참여하여야 하며, 제 경비를 포함한 총 공사비는 입찰자가 제출하는 산출내역서 상의 금액과 입찰제안서상의 금액이 모두 일치하여야 한다.
- ⑧ 입찰자는 분양가상한제로 인한 일반분양가 극대화 방안을 제시하여야 한다.
- ⑨ 입찰자는 「주택공급에 관한 규칙」상 분양보증이 필요 없는 후분양 방안을 제시할 수 있다.
- ⑩ 입찰자는 시공사 선정과 관련된 「조합정관」 및 총회, 대의원회, 이사회에서 의결된 사항을 적극 준수하여야 한다.
- ⑪ 발주자는 효율적인 사업진행을 위하여 입찰마감 후 입찰자에게 향후 사업추진 계획(분양 홍보방안, 물가상승에 대한 대처방안, 인허가 단축방안, 문화재 및 오염토 발견 등 예측 불가한 사항의 대응방안, 입찰 시공자의 브랜드 구현을 위한 설계개념 및 개선필요사항 등)을 서면 등을 통하여 요청할 수 있다. 이 경우 입찰자는 성실히 답변하여야 하며, 요청에 거부하여 발생하는 불이익에 대하여 이의를 제기할 수 없다.
- ⑫ 발주자가 제공한 입찰참여안내서, 공동주택마감 및 시설설치기준, 설계도면이 서로 상이한 경우 입찰참여안내서를 최우선으로 하며, 공동주택 마감 및 시설설치기준, 설계도면 등으로 우선 순위를 정하여 물량내역서 및 산출내역서 등을 작성·제출하여야 한다.
- ⑬ 일반분양 옵션수익은 100% 발주자에 귀속함을 원칙으로 하되, 시공자가 제안할 수 있다.
- ⑭ 입찰자는 커뮤니티시설 설계와 관련하여 협력업체 선정 시 발주자의 의견을 반영하여야 한다.

Ⅲ. 정비구역 현황

Ⅲ

정비구역 현황

(1) 일반현황

- ① 사 업 명 : 개포우성7차아파트 재건축정비사업
- ② 위 치 : 서울특별시 강남구 개포로 110길 15(우성7차아파트)
- ③ 시행면적 : 48,983.60m²
- ④ 기존건축물 동수 : 아파트 15개동, 상가 1개동
- ⑤ 용도지역 : 제3종 일반주거지역, 특별계획구역
- ⑥ 토지등소유자 수 : 802명(조합원 수 : 769명)

(2) 사업시행계획

- ① 공사기간 : 시공자 제시
- ② 건축시설
 1. 구역면적 : 48,983.60m²
 2. 대지면적 : 44,325.30m²
 3. 주 용 도 : 공동주택 및 부대복리시설, 근린생활시설
 4. 건축면적 : 8,636.85m² (건폐율 : 19.49%)
 5. 연 면 적 : 254,640.39m² (용적률 : 299.99%)
 6. 건축규모 : 지하 5층 ~ 지상 35층 공동주택 1,122세대 및 부대복리시설
 7. 주택규모별 건립세대수(전용면적 기준)

구 분	주택형	세대수	면적(m ²)		
			전용	공급	계약
공공기여	59A	15	59.99	81.04	157.21
	59B	4	59.99	81.85	158.02
	소 계	19	1,139.81	1,542.96	2,990.16
공동주택	59A	112	59.99	81.04	157.21
	59B	25	59.99	81.85	158.02
	소 계	137	8,218.63	11,122.46	21,557.51
조합원 및 일반분양	59A	34	59.99	81.04	157.21
	59B	5	59.99	81.85	158.02
	74A	91	74.97	100.87	196.06
	74B	17	74.60	101.00	195.72
	74C	17	74.99	101.29	196.51
	84A	203	84.98	113.58	221.48
	84B	212	84.99	114.67	222.58

구 분	주택형	세대수	면적(m²)		
			전용	공급	계약
	84C	113	84.99	114.41	222.32
	99A	68	99.98	134.16	261.11
	99B	33	99.99	134.75	261.70
	99C	34	99.99	134.86	261.81
	112A	34	112.93	150.21	293.60
	112B	33	112.99	151.67	295.13
	122A	34	122.94	162.49	318.59
	122B	33	122.90	164.53	320.58
	141PH	3	141.98	193.20	373.47
	154PH1	1	154.99	211.24	408.03
	154PH2	1	154.99	212.08	408.87
	소 계	966	86,615.44	116,301.33	226,275.48
합 계		1,122	95,973.88	128,966.75	250,823.15

(3) 특별계획구역에 대한 단지별 지구단위계획 내용

구분			계획지침	비고
위치			■ 강남구 일원동 614, 일원동 615	-
특별계획구역 면적			■ 48,983.6m²	-
획지(계획대지)면적			■ 44,325.3m²	-
공공시설 면적			■ 5,244.79m²	-
공공시설 비율			■ 기부채납(순부담)비율 7.889% 내외	-
용도지역			■ 제3종일반주거지역	-
공공·기반시설계획			■ 기존 공공기반시설(공원)면적 : 1,500.3m²(연결녹지 대체) ■ 기부채납(순부담) 공공기반시설 : 3,744.49m² - 소공원(공무원8단지변)(면적 : 1,450.5m²) 계획 - 연결녹지 폭12m(영희초교변)(면적 : 2,269.5m²) 계획 - 폭3m 도로(공무원 8단지변) 및 개포동길·일원로변 가감속차로 설치(면적 : 938.3m²) - 공공주택 토지환산·지분면적 : 586.49m²	-
건축물의 용도·밀도에 관한 계획	용도	불허용도	■ 학교환경 위생정화구역내 용도제한 규정 준용 ■ 이외 불허용도는 별도의 세부개발계획 수립 시 결정	-
		허용용도	■ 공동주택, 부대복리시설	-
	건폐율		■ 50% 이하	-

구분			계획지침	비고
	용적률	기준용적률	▪ 210% 이하	-
		허용용적률	▪ 227% 이하	-
		상한용적률	▪ 250% 이하	-
	높이		▪ 최고층수 35층 이하 ▪ 저층구간(10층 이하) : 공무원7단지변 폭 30m	-
배치	건축한계선		▪ 개포로변 : 6m ▪ 개포로110길변 : 3m	-
기타에 관한 사항	경관		▪ 경관체크리스트 준용	-
	보행동선		▪ 대청역, 중앙광장, 단지 주출입구를 연결하는 보행동선 조성	-
	자전거도로		▪ 개포로, 일원로변으로 자전거, 보행자 겸용도로 조성 (폭 1.5m 이상)	-
	근린광장		▪ 단지 중심부 근린광장 조성	-

(4) 토지이용계획

구 분	명 칭	면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		48,983.6	100.0%	
정비기반 시설 등	소 계	4,658.3	9.5	•기정공원 1,500.3㎡ (3.1%)대체 및 공공주택 기부채납 포함 순부담률 7.89%
	공 원	1,450.5	2.9	
	연 결 녹 지	2,269.5	4.6	
	도 로	938.3	1.9	
획지	소 계	44,325.3	90.5	
	공동주택 (획지1)	44,325.3	90.5	

(5) 용도지역 결정조서

구 분	면적(㎡)	비율(%)	비고
합 계		48,983.6	100.00%
주거지역	제3종일반주거지역	48,983.6	99.94%

(6) 도시계획시설 결정 조서

• 도로 결정조서

면적				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
등급	류별	번호	폭원 (m)								
대로	3	108	25 ~28	보조 간선	526	광로1-28	대로2-68	일반 도로	-		
대로	2	68	30 ~33	보조 간선	2,050	광로1-72	광로1-73	일반 도로	-	건고시481호 (81.12.24.)	
중로	2	408	15 ~18	국지 도로	215	대로2-68	중로2-407	일반 도로	-		

• 공원 결정조서

도면표시번호	공원명	시설의 세분	위치	면적(m ²)	최초결정일	비고
(28)	개포28	소공원	일원동 615	1,450.5		개포로/개포로 110길 교차부

• 녹지 결정조서

도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(m ²)	최초결정일	비고
(19)	녹지	연결녹지	일원동 615	2,269.5		일원로변

• 공동이용시설 설치계획

구분	시설의 종류	위치	면적(m ²)	비고
합 계		서울시 강남구 개포로 110길 15 (우성7차아파트)	11,671.49	
1	경로당		704.58	
2	어린이집		694.61	
3	어린이놀이터		1,481.86	
4	주민운동시설		175.79	
5	작은도서관		330.57	
6	주민공동시설		8,284.08	

• 정비구역 결정도



• 용도지역·지구 결정도



• 정비기반시설 결정도



• 정비계획 결정도



- 단지배치도(계획)



IV. 입찰제안서 작성기준

1. 입찰제안서 작성기준
2. 공사비 산출내역
3. 사업비 및 추가이주비 대여에 관한 사항
4. 공사기간
5. 금리기준
6. 대안설계 제안 및 조합원 특별제공품목에 관한 사항
7. 조합원 분담금 및 환급금 기준
8. 공사비 지급 방식
9. 분양책임 및 조건
10. 시공사 책임에 따른 공사지연 시 보상 조건
11. 공사비 포함 항목

(1) 입찰제안서 작성기준

- ① 입찰제안서는 발주자가 제시한 설계도서에 대하여 입찰자들이 제안하는 공사비 및 이주비 산출내역 등을 동일한 기준에서 공정하게 비교하고 평가하기 위한 것으로서 발주자가 배부한 지침이나 기준, 양식에 따라 작성하여야 한다.
- ② 입찰자가 대안설계 및 특화설계를 제출하는 경우 제출된 계획에 대한 모든 저작권은 발주자에게 귀속되며, 선정 여부와 관계없이 향후 설계변경 시 응용 및 활용될 수 있다.

(2) 공사비 산출기준

- ① 입찰자는 설계도서를 면밀히 검토하여 물량내역서를 직접 작성하고, m² 등의 단위와 단가를 기재한 산출내역서를 제출하여야 하며, 조합이 제공한 물량내역서는 단순히 참고용으로서 낙찰자는 향후 계약체결 후 설계도서의 누락 또는 오류 등을 이유로 설계변경(공사비 증액)을 요구할 수 없다.
- ② 발주자가 제공한 품목, 내역 등이 설계도면과 상이한 부분이 발생하거나 내역서상 항목이 누락된 경우 설계도면을 기준으로 삼아야 하며, 추가되는 부분은 입찰자가 직접 검토 후 물량내역서 및 산출내역서 등을 작성하여야 하고, 이로 인한 설계변경(공사비 증액)을 요구할 수 없다.
- ③ 발주자가 제공한 입찰참여안내서, 공동주택성능요구서, 내역서(품목)와 설계도면이 서로 상이할 경우 입찰참여안내서를 최우선하며, 공동주택성능요구서, 설계도면, 내역서 등으로 우선순위를 정하여 물량내역서 및 산출내역서 등을 작성 제출하여야 한다.
- ④ 입찰자는 공사비 산출내역서 및 입찰참여 견적서 작성 시 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.
 - 1. 입찰제안서 작성 기준 준수
 - 2. 원안, 대안 및 조합원 특별제공품목(계획)에 대한 공사금액은 부가가치세 별도금액으로 제시
 - 3. 대안설계 제안 및 조합원 특별제공품목에 관한 사항은 입찰제안서 작성 기준 제6호(대안설계 제안 및 조합원 특별제공품목에 관한 사항)을 준수하여 제시
 - 4. 입찰참여안내서 중 발주자가 배부한 공사도급계약서(안)을 충분히 숙지하고 이에 부합하게 제시
 - 5. 공사비는 발주자가 제공한 설계도서에 철거공사비 및 「석면안전관리법」에 따른 석면조사, 해체, 제거 비용을 포함한다.(단, 감리비는 제외)
 - 6. 아파트 및 부대복리시설 마감 및 시설설치기준은 공사비의 변동을 수반하지 아니하는 범위에서 각 입찰자가 동급 이상 수준으로 변경 가능하다.
 - 7. 입찰자는 조합에 제출하는 공사비 내역서 상 주요 자재의 회사명, 모델명, 모델 넘버 등을 구체적으로 명기한다.
 - 8. 주요 자재는 적용 시점에 최신사양 제품을 사용하는 On Time옵션제(Trend-Up)를 적용하며, 마감공사 시점 1년 이내에 입주 완료한 강남3구 재건축아파트 마감재를 참고하여 협의 후 발주자가 최종 결정 적용한다.

9. 입찰 시 공사금액에 굴토심의 및 구조심의(구조성능기반 내진설계, 풍동실험 포함), 비구조요소의 내진설계를 포함하며, 이로 인한 공기연장 및 계약금액의 증액은 없는 것으로 한다.
10. 현장 내 가설사무실은 발주자의 감독관 사무실(비품, 인터넷 포함) 및 감리사무실(비품, 인터넷 제외)을 포함 축조하여야 하며, 이에 따른 수도광열비, 전력비도 시공자가 부담하는 것으로 한다.
11. 발주자는 도급계약서 체결 후 설계변경 등으로 인한 공사비 변경 시 관계법령에 따라 낙찰자에게 공사비 검증기관으로부터 공사비 검증을 요구할 수 있으며, 낙찰자는 낙찰자의 비용과 책임으로 공사비 검증 비용부담과 내역서 작성 등 일체를 책임진다.
12. 공사비 산정 기준일은 최초 공사계약 체결일이며, 실 착공 이후 입주 시까지 물가상승에 따른 공사비 인상은 없다. 대안설계 또는 특별제공계획에 따라 기간 연장이 될 경우에도 물가 상승률에 따른 계약금액의 조정은 없다.
13. 마감자재 및 가전제품 등 표기방법 (아래의 표를 참조하여 구체적으로 명기)

구분	마감재(사양기준) 표기내용	비고
창호시스템	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 모델명 또는 제품라인(색상은 추후 변경가능) 3) 제품방식 : 입면분할/통창/유리난간 4) 특화시스템 적용여부 : Tilt&Turn, Up&Sliding 5) 복층유리구성(거실/안방/침실 실별로 구분표기)	
주방가구	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 모델명(등급이상 추후 변경가능) 3) 마감기준 4) 하드웨어 브랜드명 5) 적용범위 : 아일랜드, 주방키친장 등 6) 상부장과 하부장 사이 주방벽체 마감재질 7) 주방가구와 만나는 부위의 벽체마감 기준	예) 전평형 동일 ※ 평형별로 상이할 경우 평형별로 구분할 것
주방가구 상판	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 재질종류 3) 재질의 두께 4) 적용범위 : 본주방, 아일랜드식탁	예) 전평형 동일 ※ 평형별로 상이할 경우 평형별로 구분할 것
마루판	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 모델명(등급이상 추후 변경가능) 3) 마감자재 재질 및 두께 4) 마루판부재의 폭 5) 적용범위(예, 거실, 안방, 침실1, 침실2)	
수전류	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 모델명 3) 적용범위(공용/부부욕실)	세면기, 샤워부스, 욕조, 주방
양변기 세면기 욕 조	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 모델명 또는 제품라인 3) 비데일체형 여부 4) 자동개폐방식(센서식/버튼식) 5) 적용범위 등(공용, 부부욕실)	
현관 중문	1) 마감자재 재질종류 2) 전자동시스템 여부	

구분	마감재(사양기준) 표기내용	비고
	3) 3연동 현관중문 적용이 불가능한 평형이 있을 시 평형 명기	
불박이장 드레스룸선반	1) 불박이장 적용부위(침실1, 침실2) 및 가구사이즈 2) 드레스룸 도아재질(목재, 유리, 행거타입 여부) 3) 하드웨어 브랜드명	
파우더룸 (화장대)	1) 입식, 좌식 타입 명기 2) 화장대 재질, 하드웨어 브랜드명 3) 화장대 상판 재질종류 및 두께	
우물천장	1) 우물천장 적용범위(거실, 주방)명기 2) 조명방식(간접조명 유무, 간접조명 면수)	
거실아트월	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 마감자재 재질 3) 마감자재 규격	예) 전평형 동일 ※ 평형별로 상이할 경우 평형별로 구분할 것
현관바닥	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 마감자재 재질(디딤판, 걸레받이 구분) 3) 마감자재 규격(디딤판, 걸레받이 구분)	예) 전평형 동일 ※ 평형별로 상이할 경우 평형별로 구분할 것
화장실 타일	1) 바닥, 벽체 브랜드명(제조국가 포함) 2) 바닥, 벽체 타일 규격	
시스템에어컨	1) 브랜드명(제조국가 포함) 2) 모델명	
전열교환기	3) 용량 및 규격	
거실월패드	4) 평형별 적용범위 ※ 입주시점 시 업그레이드된 제품으로 변경	
쿡탑/인덕션	1) 브랜드 명(제조국가 포함) 2) 모델명	예) 전평형 동일 ※ 평형별로 상이할 경우 평형별로 구분할 것
렌지후드	3) 평형별 적용범위 ※ 입주시점 시 업그레이드된 제품으로 변경	
스타일러		
냉장고	1) 브랜드 명	
김치냉장고	2) 모델명	
광파오븐	3) 용량 및 규격	
식기세척기	4) 평형별 적용범위	
세탁기	※ 입주시점 시 업그레이드된 제품으로 변경	예) 전평형 동일 ※ 평형별로 상이할 경우 평형별로 구분할 것
건조기		
엘리베이터	1) 제조국가 2) 브랜드 명 3) 모델명 또는 제품라인 4) 속도 및 마감	

14. 계약보증금 10%, 시공보증금 30%이며, 상세 내용은 공사도급계약서(안) 계약일반조건 제12조에 따른다.

15. 계약금액의 조정 : 공사도급계약서(안) 계약일반조건 제23조 내지 제26조에 따른다.

16. 하자보수 범위, 기간, 하자보수보증금 등은 공사도급계약서(안) 계약일반조건 제59조에 따른다.

17. 추가이주비(최저이주비 한도 명시), 대안설계, 사업비 대여조건 및 조합원에게 제공하는 특별 제공품목을 명기한다. 단, “계약업무 처리기준” 등 관계법령에 위배되지 않는 범위에 한한다.
18. 산출내역서는 발주자가 제시한 산출내역서 작성방법에 따른다.
19. 발주자가 제공한 품목, 내역 등이 설계도면과 상이한 부분이 발생하거나 내역서상 항목이 누락된 경우 설계도면을 기준으로 하고, 추가되는 부분은 입찰자가 직접 검토 후 추가하여 물량내역서 및 산출내역서 등을 작성하여야 하며, 이로 인한 설계변경(공사비 증액)을 요구할 수 없다.
20. 산출된 공사금액은 순공사비(직접재료비, 직접노무비, 산출경비의 합)와 제경비(순공사비 외)로 구분하여 입찰참여견적서(별지 서식 제3호)에 작성하여야 한다.

(3) 사업비 및 추가이주비 대여에 관한 사항

- ① 입찰자가 사업비를 대여할 수 있는 총액·이율 및 대여조건을 기재하되, 발주자가 제시하는 기준 이상이어야 하며, 항목별로 구분하여 조건을 명시할 수 있고, 담보물 제공에 따른 설정비용 부담사항까지 표기하여야 한다.
- ② 입찰자는 추가 이주비 대여율(LTV기준), 금리, 상환 및 상환기간을 구분하여 제출하여야 하며, 추가 이주비는 전체 조합원을 1주택자로 가정하여 제안하여야 한다.
- ③ 조합원의 분담금 및 환급금은 입주 시 일괄 100% 납부 및 지급함을 기준으로 하되, 입찰자는 변경안을 제안할 수 있다.

(4) 공사기간

- ① 철거공사는 이주 완료 후 ○개월(석면제거 및 잔재처리 포함) 이내로 제안한다.
- ② 본 공사기간은 착공신고필증을 교부받은 날부터 준공인가증을 교부받은 날까지 ○개월이내로 제안한다.
- ③ 총 공사기간은 제1항과 제2항을 합산한 기간으로 한다.

(5) 금리기준

- ① 사업비 대여 이자와 연체이자로 구분하여 제시한다
- ② 추가 이주비 대여이자와 연체이자로 구분하여 제시한다.

(6) 대안설계 제안 및 조합원 특별제공품목에 관한 사항

- ① 「정비사업 계약업무 처리기준」 제29조제3항에 따라 입찰에 참가하는 건설업자가 대안설계를 제안하는 경우 「도시 및 주거환경정비법」 제16조에 따라 결정·고시된 정비계획의 범위(법 시행령 제13조제4항 및 조례 제11조제1항에 따른 경미한 사항은 허용하되, 건축물의 용적률 최고 높이의 확대, 정비구역 면적의 증가 및 정비기반시설의 변경은 허용하지 아니한다)에서 창의적인 건축디자인, 혁신적인 건설기술 등을 포함하여 제안하는 설계안을 말한다.

- ② 대안설계는 발주자가 작성한 원안설계 및 공동주택성능요구서와 비교하여 동등 이상의 기능 및 효과가 있고, 공기단축 또는 비용절감이 가능한 설계이며, 입찰참여자는 설계도면, 수량산출서 및 산출내역서, 시공방법, 자재사용서 등 입찰제안서와 대안설계 설명서(원안과 대안의 비교표 포함)를 제출하여야 한다. 이는 조합 총회에서 선정된 시공자가 계약체결 후 대안을 제시하는 경우에도 또한 같다.
- ③ 제2항에도 불구하고 원안 설계도서의 구조일반사항은 기준값 미만으로 제안할 수 없다.
- ④ 이 기준에 따라 입찰참여자가 대안설계를 제안하는 경우에는 원안이 아닌 대안설계 제안내용으로 해당 입찰에 참여한 것으로 보며, 예정가격 범위 안에서 입찰금액을 제안하여야 한다.
- ⑤ 입찰자는 「정비사업 계약업무 처리기준」 제30조에 따라 시공과 관련이 있는 사항에 한하여 입찰금액 외에 별도로 설계에 없는 부분을 조합원에게 특별제공 할 항목을 제안할 수 있다. 이 경우 입찰금액과 구분하여 그 품목의 규격, 수량 및 금액 등 산출조서와 설계도면을 제출하여야 하며, 이는 계약체결 시 기초자료가 된다.
- ⑥ 대안설계 및 조합원에게 특별제공 할 항목을 제안한 입찰자가 시공자로 선정된 경우에는 입찰서에 포함된 설계도서, 공사비 명세서, 물량산출 근거, 시공방법, 자재사용서 등 입찰제안 내용에 대한 시공내역을 반영하여 발주자와 계약을 체결하여야 하며, 대안설계 및 특화계획에 따라 후속절차가 이행되는 과정에서 공사기간 연장, 공사비 증액 등 추가로 발생하는 비용(조합과 계약된 협력업체 추가용역비 등을 포함한다)은 선정된 시공자가 부담하여야 한다.
- ⑦ 제6항에도 불구하고 인허가 과정에서 변경 또는 삭제로 공사비가 감소되는 경우 해당 항목의 비용 상당액을 감액하거나 동등한 비용 상당액의 대체항목을 추가한다.
- ⑧ 입찰자는 대안설계 제안 시 다음 각호의 사항을 고려하여야 한다.
 - 1. 조경특화계획
 - 2. 커뮤니티시설, 부대복리시설 특화 계획
 - 3. 단위세대 특화, 입면 특화, 특별제공품목 등 기타 대안설계 제안
 - 4. 외관 특화 계획
 - 5. 상가 특화 계획
- ⑨ 발주자는 입찰자가 제시한 대안 및 특별제공 할 항목의 총 금액 중에 발주자가 채택하지 않은 사항 또는 인허가 과정에서 변경 또는 삭제로 공사비가 감소되는 경우 해당 항목의 비용 상당액을 감액하거나 동등한 비용 상당액의 대체항목을 추가하여야 한다.
- ⑩ 입찰자가 상기 각 항을 위반할 경우 발주자는 해당 입찰자의 입찰을 무효화하고 입찰보증금은 발주자에게 귀속된다.

(7) 조합원 분담금 및 환급금 기준

- ① 분담금 납부는 입주 시 일괄 100% 납부한다. (시공자 제안)
 - 분담금 납부에 대한 구체적인 실행방법 및 각종 금융비용 조건 명기
- ② 환급금 지급은 입주 시 100% 지급을 원칙으로 하고, 입찰자가 변경 제시 가능하다.

(8) 공사비 지급 방식

분양대금 등의 입금일 기준 조합의 대여이자, 대여원금을 우선 상환 후 잔여 금원으로 공사대금 및 기타 자금을 지급하는 것을 원칙으로 한다. (시공사 제안)

(9) 분양책임 및 조건

- ① 일반분양은 선분양을 원칙으로 하되, 후분양 방안을 제안할 수 있다.
- ② 대물변제 시에는 「공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙」에 따른 분양가심사위원회 심의를 거쳐 결정된 분양 가격(최초 분양가)을 대물변제 가격으로 한다. (시공사 제안)
- ③ 입찰자는 아파트 분야 하이엔드 브랜드가 있는 경우 적용 유·무를 명시하고, 분양업무를 위하여 계획 중인 제반 업무 일체(M/H 건립 계획 등 포함)를 구체적으로 제시하여야 한다.

(10) 시공사 책임에 따른 공사지연 시 보상 조건

공사도급계약서(안) 계약일반조건 제48조(지체상금) 적용

(11) 공사비 포함 항목

- ① 공사비 포함 공사 범위

구분	공사범위
본공사	1. 건축 공사(공사와 관련한 각종 측량비 포함) 2. 토목 공사(암반 및 연약지반공사, 파일공사, 흙막이 공사, 부대토목공사 포함) 3. 조경 공사 4. 기계 공사 5. 전기 공사 6. 통신 공사 7. 소방 공사 8. 공통가설공사 9. 기존 건물, 단지 내 도로, 주차장, 공원, 지하구조물 등의 철거공사 및 잔재처리 (「석면안전관리법」에 따른 석면 조사·해체·제거 및 부착가구 등 포함) 10. 지장물(전기, 상·하수도, 가스, 난방, 정보통신 등)의 철거 및 이설공사비, 폐전, 폐관, 폐공비용 등 (단, 시공자가 직접 철거가 불가하고 관계기관에 비용을 지급해야 하는 지장물은 제외) 11. 단지 내 도로, 통신, 가스, 상·하수도, 난방 등 인입, 설치공사 및 시공사 명의로 부과되는 각종 부담금 12. 분양관련 제반 업무 및 제경비(모델하우스 설계, 건립/해체 및 운영 관리비, 모형, 디스플레이, 부지임차, 광고선전비, 분양대행수수료, 모든 분양대금 수납 및 정리, 상가컨설팅(MD)비용 등) 13. 아파트 외관 특화 및 환경색채 공사

구분	공사범위
	14. 경관조명 공사비 (좋은빛 심의 포함) 15. 발코니확장공사 16. 예술장식품설치 17. 시공상 직접 원인이 되어 발생하는 민원처리비(소음, 분진, 진동, 공사현장 인접 학교, 건축물 균열 등) 18. 사업시행계획인가 조건 및 각종 영향평가(교통, 교육, 환경 등) 조건 이행비(대관 업무 포함) 19. 커뮤니티시설 설치공사 (가구, 비품, 집기, 헬스기구 등 포함) 20. 시공보증수수료, 하자보증수수료 21. 준공 시 확정측량비용 22. 준공청소 일체, 베이크아웃공사비 23. 입주관리비(입주자사전점검행사비, 입주지원센터 운영비 등) 24. 대안설계 인허가 책임 및 대안설계공사비 25. 세대 내 인테리어설계, 커뮤니티 인테리어설계, 조경특화설계 등
기타	1. 시공계획, 안전관리, 환경관리, 품질관리계획 등 공사 관련 계획서 작성 관리 2. 주요업무를 수행함에 있어 부가적으로 수행이 필요한 업무(대관업무 포함) 3. 사용승인 시 첨부되어야 하는 보고서 및 준공 도서 등 4. 사용승인 관련 업무 일체 : 인허가, 세움터 등록, 건축물대장 등

V. 별지 서식(신청서 등 각종 서식)

1. 시공자 입찰참여 의향서 (별지 제1호 서식)
2. 시공자 입찰참여 신청서 (별지 제2호 서식)
3. 입찰제안서 (별지 제3호 서식)
4. 입찰참여 견적서(대여금 조달 및 상환에 관한 사항 포함)
(별지 제4호 서식 - 밀봉)
5. 입찰참여안내서에 대한 공람확인서 (별지 제5호 서식)
6. 건설업자등 홍보 지침 및 준수 서약서 (별지 제6호 서식)
7. 이행각서 (별지 제7호 서식)
8. 회사소개서 (별지 제8호 서식)
9. 입찰보증금 대여금(사업비) 전환 및 사용 확약서 (별지 제9호 서식)
10. 부제소 서약서 (별지 제10호 서식)
11. 대안설계 인·허가 책임 및 비용부담 확약서 (별지 제11호 서식)
12. 사업경비 등 대여 항목별 금융조건 (별지 제12호 서식)

[별지 제1호 서식] (시공사 입찰참여 의향서)

<접수번호 : 제 호>

입찰참여 의향서

입찰참여 의향자	업체명			
	소재지		전화번호	
	대표자		팩스번호	

귀 조합에서 실시하는 개포우성7차아파트 재건축정비사업의 시공사 선정에 관한 현장설명회에 참석하여 귀 조합에서 정한 규정 및 절차에 따라 성실히 이행할 것을 약속하며, 입찰참여 의향서를 제출합니다.

년 월 일

업체명 :

대표자 : (인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

<접수번호 : 제 호>

입찰참여 의향서 접수증

접수번호	제 호	접수자 확인	(인)
회사명		대표자	
제출자		전화번호	

당 조합에서 실시하는 개포우성7차아파트 재건축정비사업의 시공사 선정과 관련 현장설명회에 참석하여 입찰참여의향서를 접수하였음을 확인합니다.

년 월 일

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합

<접수번호 : 제 호>

(조합 보관용)

입찰참여 신청서

입찰 참여자	회사명			
	소재지		전화번호	
	대표자		팩스번호	

귀 조합에서 실시하는 개포우성7차아파트 재건축정비사업의 시공자 선정에 관한 소정의 양식을 갖추어 입찰참여 신청서를 제출합니다.

이
아
프

업체명 :

대표자 : (인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

<접수번호 : 제 호>

(시공자 보관용)

입찰참여 확인서

접수번호	제 호	접수자 확인	(인)
회사명		대표자	
제출자		전화번호	

당 조합에서 실시하는 개포우성7차아파트 재건축정비사업의 시공사 선정에 관한 서류를 첨부하여 제출하였음을 확인합니다.

이름
성명
성명

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합

입찰제안서			
입찰공고번호	제20 - 호	입찰일자	20 년 월 일
입찰건명	개포우성7차아파트 재건축정비사업		
사업발주방식	도급제		
전용면적별 건축 아파트세대/ 부대복리시설	m^2 - 세대 (임대) m^2 - 세대 부대복리시설 m^2 - 세대 m^2 - 세대 동 평		
공사기간			

당사는 귀 조합의 입찰참여안내서에 따라 입찰제안서를 작성하여 구비서류와 같이 제출합니다.

구비서류 : 1. 입찰참여 건적서(대여금 조달 및 상환에 관한 사항 포함) 1부(밀봉)

2. 입찰참여안내서에 대한 공람확인서 1부

3. 건설업자등 홍보 지침 및 준수 서약서 1부

4. 이행각서 1부

5. 회사소개서 1부

6. 입찰보증금 대여금(사업비) 전환 및 사용 확약서 1부

7. 부제소 서약서 1부

8. 대안설계 인·허가 책임 및 비용부담 확약서 1부

9. 사업경비 대여 항목별 금융조건 1부

10. 조합 원안 설계에 따른 산출내역서 1부(파일 첨부 밀봉)

11. 대안설계 계획서 및 이에 따른 산출내역서 1부(대안설계로 입찰할 경우)

12. 조합원 특별제공계획서 및 관련자료 1부(밀봉)

13. 법인인감증명서 1부

14. 법인등기부 등본 1부

15. 사업자등록증 사본 1부

16. 재무제표(최근 3년간) 1부

17. 신용평가등급 확인서 1부

18. 입찰보증금 예치 확인자료 및 환급받을 통장 사본 각 1부

19. 법인인감도장 또는 사용인감도장 지참(단, 사용인감도장인 경우 사용인감계 제출)

20. 날인된 공사도급계약서 1부.

21. 위임장 및 재직증명서 각 1부 (대리인 제출에 한함)

22. 상기 서류일체 파일이 담긴 USB 실물 제출

년 월 일

입찰참여신청자

상 호 :

주 소 :

대표자 : (법인인감날인)

[별지 제4호 서식] (입찰참여 견적서)

입찰참여 견적서

구 분			입찰조건 및 작성기준		비 고
회사 일반 사항	법인명				
	시공능력 평가순위				2023년 기준
	신용등급/부채비율				최신자료
	정비사업 준공실적				
공사 금액	구 분		총액	3.3㎡당 가격	설계도면, 산출내역서, 수량산출서 등 첨부(대안의 경우 설명서 포함)
	원안	순공사비			
		제경비			
		총공사비			
	대안	순공사비			
		제경비			
		총공사비			
조합원 특별제공품목(계획)			총금액 기재		품목별 규격, 수량, 금액 등 산출조서 제출
사업비 대여	대여자금(원금)		원 이상		
	금리조건		적용 금리, 연체 금리 명기		
	상환조건		상환조건, 연체이자율 등 상세 명기		
추가 이주비 대여	대여율(LTV기준,%)				
	금리조건				
	상환조건				
청산 방법	분담금 납부 시점 / 방법				금융비용 제시
					납부율, 납부시기, 방법 등
	환급금 지급 시점 / 방법				구체적 명기

구 분		입찰조건 및 작성기준	비 고
공사 도급 조건	공사비 산정 기준일		
	실착공일 지연 시 물가변동에 따른 공사비 조정방법		
	지질여건 변동 시 설계변경 여부		
	철거공사 및 부지조성	이주완료 후 개월 이내	시공사 제시
	공사기간	착공 후 개월 이내	시공사 제시
	공사비 지급방법		
분양책임/조건			분양책임, 조건 입찰자가 상세 제시
시공사 책임에 따른 공사지연시 보상 조건			지체보상금 한도 및 지체상금률 제시
사실 확인		당사의 입찰제안내용과 사실에 근거하여 작성하였으며, 이를 조합에 제출합니다. 만약 허위 사실을 작성함에 따른 모든 책임은 당사에 있음을 서약합니다. 업체명 : (법인인감날인)	

※ 입찰참여자는 각 항목별 내용을 명확히 기재하여야 하며, 애매하거나 부정확한 표현을 기재하였을 경우 불이익을 받을 수 있으며, 기재란 부족시 별지 양식으로 추가하여 기재할 수 있다.

[별지 제5호 서식] (입찰참여안내서에 대한 공람 확인서)

입찰참여안내서에 대한 공람 확인서

당사는 개포우성7차아파트 재건축정비사업 조합의 시공사 선정을 위한 입찰에 참여함에 있어 귀 조합이 작성, 제시한 입찰참여안내서 등을 충분히 숙지하였기에 이에 공람확인서를 제출합니다.

년 월 일

확인자 :

상 호 :

주 소 :

대표자 : (인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

건설업자등 홍보 지침 및 준수 서약서

당사는 개포우성7차아파트 재건축정비사업의 시공사 선정과정에서 아래 사항을 준수하며, 이를 위반한 경우 귀 조합에서 입찰 지위 및 선정된 시공자의 지위를 박탈하여도 민·형사상의 어떠한 이익을 제기하지 않을 것을 서약합니다.

아울러 아래 사항을 위반하여 귀 조합이 시공자를 적법하게 선정하지 못하거나, 총회를 다시 개최하여야 하는 경우 당사는 귀 조합에서 시공사 선정을 위해 지출한 제반비용의 부담 및 이에 따른 조합의 손실을 배상할 것을 서약합니다.

- 아 래 -

□ 홍보 관련 준수사항 및 위반시 제재조치

연번	구 분	준 수 사 항	제 재 조 치
1	합동설명회	• 1차 : 2025년 8월 8일(금요일) 오후7시 • 2차 : 2025년 8월 23일(토요일) 오후2시 ※ 조합 일정에 따라 추후 일정은 변동될 수 있음. • 합동설명회 당일 조합에서 승인하지 않은 일체의 활동 금지 • 회사소개 및 홍보동영상 : 20분 이내(합동설명회 개최 최소 2일 전 원본파일 조합에 제출 및 검토 진행) • 설명회 참석인원 : 회사별 5명 이내(해당 명단과 증명사진을 조합에 제출)	• 합동설명회 이외 개별홍보 활동 일체금지(적발 시 입찰무효) • 조합에 등록된 인원 외의 홍보자 적발 시 입찰자격 또는 시공사 자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속 • 홍보영상 검토 시 과장홍보, 타사 비방 등 조합의 자체심사 부적격 판정 시 상영불가 (질의응답으로 대체)
2	홍보관	• 지정 장소/규모/인원(8인 이내) 준수 • 홍보요원은 3일전 조합 등록양식에 따라 사전 등록하고, 미등록 홍보직원 홍보 금지	• 조합 입찰참여규정에 따라 입찰 무효 처리 - 입찰보증금 조합 귀속
3	조합원 개별 홍보	• 상기 홍보 외 조합원(가족 포함) 등의 관계자 대상으로 조합에서 허용하지 않은 활동 일체 금지(전화, 인터넷, 우편, 메일, SNS, 카카오톡 등 메신저) • 홍보요원 등 직원을 대동하여 타단지 모델하우스 등 방문금지	• 현장설명회 후 조합 입찰참여규정에 따라 입찰 무효 처리 - 입찰보증금 조합 귀속

연번	구 분	준 수 사 항	제 재 조 치
4	시공사 선정 총회일	• 각사 화환 설치 불가. • 총회 당일 전단지·홍보물 배포 및 현수막 설치 금지 • 무대·파라솔·천막 및 가설물 등 설치 일체 금지	• 임원, 공공지원자등 감시단 통제에 불응, 규정위반 할 경우, 입찰자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속
5	홍보물	• 입찰참여 제안서 1종 • 홍보물(카다로그) 1종 • 크기 : A4 규격(반드시 준수) • 수량 : 000부 (조합원 우편물 발송용) • 합동설명회 및 총회 시 AV시스템은 각사 준비 • 부득이한 변경 시 조합의 승인을 받도록 한다.	• 홍보물은 조합의 사전승인 후, 조합이 지정한 날까지 조합에 제출하여야 하며 합동설명회 전까지 조합에 신고된 것만 인정하고, 임의변경 시 입찰자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속
6	현수막 설치	• 현수막 설치 및 홍보물 부착은 조합의 허가를 받은 경우만 허용	• 적발 시 입찰무효 및 선정자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속
7	허위과장 홍보 및 상호비방, 허위사실 유포금지	• 사실과 다른 내용의 홍보물 제작 금지 • 경쟁사를 비방하는 행위 금지 • 타사를 가장하는 홍보활동 금지	• 타사를 가장하여 고의로 자격박탈 요건에 해당하는 행위를 한 경우 입찰참여 및 시공사 자격 박탈 - 입찰보증금 조합 귀속
8	부정행위	• 사은품 등 물품, 금전, 재산상의 이익을 제공하거나 제공을 약속하는 행위 금지 • 금품살포 및 이권약속 금지 • 조합원의 정당한 권리행사를 방해하는 일체 행위 금지 • 입찰제안 외 조합의 사전 미승인 사항 홍보 금지	• 적발 시 입찰무효 및 선정자격 박탈 - 입찰 보증금 조합 귀속
9	기 타	• 모델하우스, 무대, 파라솔, 천막 및 가설물 등 설치 일체금지(조합이 지정하는 개방된 형태의 홍보공간 1개소는 예외로 함)	• 적발 시 입찰무효 및 선정자격 박탈 - 입찰 보증금 조합 귀속
10	공통사항	• 홍보활동과 관련하여 문의할 내용이 있을 경우, 반드시 서면으로만 할 수 있음. • 타사의 위반행위를 적발하여 본 조합에 제재조치를 요구하고자 할 경우, 서면의 방법으로 하되 반드시 증거자료(사진, 녹취, 동영상 촬영 등)를 첨부해야 함. • 조합은 제출된 위반행위 증거자료를 바탕으로 해당 시공사의 자격을 박탈할 수 있는 중요자료로 활용할 수 있음.	

연번	구 분	준 수 사 항	제 재 조 치
		- 조합은 금품, 향응 수수행위, 개별홍보 위반(전화, SNS 연락 등) 등을 감독하기 위한 클린신고센터를 운영하고, 관련 행위 1회 이상 적발 시, 입찰무효 처리, 입찰보증금 조합 귀속 등 제재 조치를 가할 수 있음. • 현장설명회 이후부터 본 홍보 규정을 적용하되, 이전이라도 조합이 주의·경고 조치한 사항과 관계법령에서 정한 홍보규정을 위반한 사실이 명백한 경우에는 제재 조치를 가할 수 있음.	

※ 상기 합동설명회 일정 등은 조합 여건에 따라 변경될 수 있음.

년 월 일

위 확약인 업체명 :

대표자 : (인감)

주 소 :

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

이 행 각 서

개포우성7차아파트 재건축정비사업의 시공사 선정 입찰참여를 신청함에 있어 시공사로 선정되기 전이나 선정된 후에도 아래 각 호의 사항을 위반하였을 경우 귀 조합에서 정한 결정에 대하여 민.형사상 일체의 이의를 제기하지 않고 따를 것을 약속하여 이 각서를 제출합니다.

- 아 래 -

1. 제출된 모든 서류에 하자가 있거나 보완의 필요성이 있어 조합의 요구가 있을 때에는 요구하는 지정 기간일까지 어김없이 이행하겠음.
2. 홍보시에는 기 제출된 사업계획서 내용 범위 안에서만 홍보하고, 기 제출된 사업계획서 내용을 변경하는 등 일체의 행위를 하지 않겠음.
3. 다른 참여업체를 비방하거나 관련 업무를 방해하지 않겠음.
4. 외부인을 고용하거나 관계인으로 하여금 유언비어 유포, 상호비방, 과대선전 등의 행위를 하지 않겠음.
5. 어떠한 경우에도 임원, 대의원, 조합원을 상대로 향응을 제공하거나 금전 등을 일절 제공하지 않겠음.
6. 낙찰에 관계없이 조합의 결정사항을 이의 없이 따르겠음.
7. 총회에서 시공사로 선정된 후 공사 시공을 이행하지 못하는 사유가 발생한 경우 조합이 차순위 계약상대자와 약정을 체결하여도 이의 없이 따르겠음.
8. 입찰참여안내서 상의 입찰보증금 처리 규정에 따라 이의 없이 이행하겠음.
9. 시공사 선정과정 중 국토교통부장관이 고시한 「정비사업 계약업무 처리기준」 및 서울특별시장이 고시한 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공사 선정기준」과 귀 조합에서 제시한 입찰참여 규정 등을 위반한 경우 조합의 결정에 이의 없이 따르겠음.

첨부 : 법인인감증명서(사용용도 : 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 시공사 선정 관련 이행각서용)

년 월 일

업 체 명 :

대 표 자 :

(인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

회사 소개서

□ 회사(업체)명 :

○ 경영실적

(단위 : 백만원)

구 분	최근 3년간 경영실적			비 고
	년	년	년	
총 자 산				
자본총계				
부채비율				
매 출 액				
순 이 익				

○ 시공능력 평가 순위(도급순위)

(단위 : 백만원)

구 분	최근 3년간 경영실적			비 고
	년	년	년	
순 위				
평가액				

○ 정비사업 실적(최근 3년간)

사업명	대지면적	총연면적	건립세대수	착공/준공일	비 고

첨부 : 증빙서류 각 1부

[별지 제9호 서식] (입찰보증금 대여금(사업비) 전환 및 사용 협약서)

입찰보증금 대여금(사업비) 전환 및 사용 협약서

당사가 시공자로 선정될 경우 시공자 선정 입찰 참여 규정에 따라 납부한 입찰보증금을 대여금으로 전환하여 사용하는 것에 동의하며, 계약을 체결하기 전이라도 조합의 운영비, 사업비 등으로 사용하는 것에 이의를 제기하지 않을 것을 약합니다.

년 월 일

위 확인자 상 호 :

주 소 :

대표자 : (인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

부제소 서약서

당사는 개포우성7차아파트 재건축정비사업의 시공사 선정 입찰과 관련하여 입찰참여 안내서에 따른 조합의 결정 및 시공사 홍보지침의 준수사항을 위반할 시 조합의 제재조치에 따르며, 시공사 선정 총회에서 최종 시공자로 선정된 경우라도 입찰참가 자격을 갖추지 못하였거나 입찰공고, 입찰참여안내서 등 제반규정이 위반되었음이 드러난 경우 시공사 지위를 박탈하고, 그에 따라 입찰보증금을 조합의 사업비로 귀속됨에 동의합니다.

아울러 이에 따른 민·형사상 소송 등 기타 어떠한 이의(시공사 지위 확인소송, 입찰보증금 반환청구 소송, 총회금지가처분, 총회효력정지가처분 등 각종 가처분 포함)도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

위 확인자 상 호 :

주 소 :

대표자 : (인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

대안설계 인·허가 책임 및 비용부담 확약서

당사는 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합(이하 '조합'이라 한다)의 시공사 선정 입찰과 관련하여 입찰참여안내서에 따라, 서울시 공공지원 정비사업 시공사 선정기준 범위 내에서 대안설계를 제출하였습니다. 이에 아래와 같이 확약합니다.

1. 당사가 제출한 대안 설계의 인·허가에 대하여 책임 및 그에 따른 설계비용 등 인·허가 비용에 대하여 당사가 부담하겠습니다.
2. 또한, 당사가 제출한 대안 설계로 인하여, 사업 일정이 지연될 경우, 물가상승에 따른 공사비, 이주비 금융비용, 각종 금융비용 등을 부담할 것이며,
3. 당사가 그 비용 부담을 이행하지 않을 경우, 공사비 감액 또는 입찰보증금 조합 귀속, 조합의 대여금 미상환 등의 조치를 감수할 것을 확약합니다.
4. 아울러 이에 따른 민·형사상 소송 등 기타 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약합니다.

년 월 일

위 확인자 상 호 :

주 소 :

대표자 : (인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

사업경비 등 대여 항목별 금융조건

항 목		금액 (원)	금리 (연%)	기간 (월)	이자 (원)	연체이율 (%)	차입방법
조사측량비							
설 계 비							
감 리 비							
기타공사비							
각종보상비							
관 리 비							
외주용역비							
각종부담금							
제세공과금							
금융 비용	사업비 대여금이자						
	조합원 이주비 대여금이자						
기타사업비							
총 회 비							
예비비							
합 계							

1. 상기 사업경비 등은 당조합의 자금계획 및 정비사업비 예산에 따른 항목을 기준으로 작성되었음
2. 상기 제시된 항목은 입찰자가 세분화하거나 추가하여 제시할 수 있음
3. 입찰자가 정비사업비 등 예산 내역을 기준으로 항목별 대여금 총액을 기재함

년 월 일

위 확인자 상 호 :

주 소 :

대표자 : (인)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 귀중

VI. 설계도서 등

전자정보매체(USB) 제공

설계도서 등 제공 자료

1. 정비구역지정 고시문
2. 설계도서
3. 물량내역서(공내역서)
4. 기타 필요서류

공사도급계약서(안)

개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 공사계약서(안)

아래 정비사업의 시행주체인 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합(이하 "도급인"이라 한다.)과 ○○건설회사(이하 "수급인"이라 한다.)는 개포우성7차아파트 재건축정비사업에 필요한 사항을 정하기 위하여 상호 간에 아래 및 별첨 공사계약조건과 같이 약정하고, 이를 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 "도급인"과 "수급인"이 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

--- 아 래 ---

1. 사업의 명칭 : 개포우성7차아파트 재건축정비사업
2. 사업의 위치 : 서울특별시 강남구 개포로 110길 15 일대
3. 사업부지면적 : 48,983.60㎡ (14,817.54평)
4. 건축연면적 : 254,640.39㎡ (77,028.72평)
5. 사업의 내용 : 계약문서상의 공종별 목적물
6. 계약 금액 : 일금_____원정(₩ _____원/부가가치세 별도)
가. 총 공사계약금액 : ₩_____원(평당 ₩_____원)
대여계약금액 : ₩_____원
나. 공사비 산정 기준일 : 최초 공사계약 체결일
7. 총 공사기간 : 00개월
- 철거 및 잔재처리 : 이주 완료 후 0개월
- 공사기간 (착공신고필증 교부일로부터 준공인가증 교부일까지) : 00개월
8. "도급인"과 "수급인"은 「도시 및 주거환경정비법」 및 같은 법 시행령·시행규칙, 「주택건설 기준등에 관한 규정」, 「주택공급에 관한 규칙」, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 등 관련 법령과 조합정관을 준수하여 계약조건에 따라 당해 정비사업이 성공적으로 완료되도록 상호 신의와 성실의 원칙에 따라 이 계약을 이행하기로 한다.
9. 붙임서류
가. 공사계약일반조건 1부
나. 공사계약특수조건 1부
다. 입찰참여안내서1부
라. 입찰제안서 1부
마. 설계서 1부(공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 물량내역서, 공동주택성능요구서 포함)
바. 산출내역서 1부
사. 공사예정 공정표 1부
아. 공사계획서 1부

년 월 일

"도급인" 주 소 : 서울특별시 강남구 개포로 634
명 칭 : 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합
조 합 장 : 마 종 혁 (인)

"수급인" 주 소 : ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
상 호 : ○○회사
대표이사 : ○○○ (인)

목 차

I. 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 공사계약서

II. 공사계약일반조건

제 1 장 총 칙

- 제1조 (목적)
- 제2조 (용어 정의)
- 제3조 (공사의 범위)
- 제4조 (당사자간의 지위 및 사업원칙)
- 제5조 (사업시행의 방법)
- 제6조 (공사계약금액)
- 제7조 (공사기간)
- 제8조 (계약문서 등)
- 제8조의2 (공사비 검증)
- 제9조 (통지의 방법 및 효력)
- 제10조 (인.허가 업무의 주관)
- 제11조 (공부정리 등)
- 제12조 (계약보증금 등)
- 제13조 (계약보증금의 처리)
- 제14조 (손해보험)

제 2 장 이주 및 철거

- 제15조 (거주자의 이주)
- 제16조 (건축물 등의 철거)

제 3 장 사업경비 대여 등

- 제17조 (사업경비의 대여)
- 제18조 (이주비 조달경비의 대여)
- 제19조 (이주비의 대여)
- 제20조 (조합운영비의 대여)
- 제21조 (사업경비의 대여중지 등)

제 4 장 설계변경 등 계약금액의 조정

- 제22조 (설계변경 등)
- 제22조의2 (설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)
- 제22조의3 (신기술 및 신공법에 의한 설계변경)
- 제22조의4 (“도급인”의 필요에 의한 설계변경)
- 제22조의5 (설계변경에 따른 추가조치 등)
- 제23조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)
- 제24조 (물가변동으로 인한 계약금액의 조정)
- 제25조 (지질상태에 따른 계약금액의 조정)
- 제26조 (그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)
- 제26조의 2(증액계약의 사전신고)

제 5 장 건축시설의 분양

- 제27조 (관리처분계획)
- 제28조 (분양업무)

제29조 (조합원 분양)

제30조 (일반 분양)

제 6 장 공사의 기준

제31조 (공사자재의 검사)

제32조 (공사감독원)

제33조 (건설사업관리자)

제34조 (공사현장대리인)

제35조 (공사현장 근로자)

제36조 (공사감리 등)

제37조 (착공신고 및 공정보고)

제38조 (공사의 하도급 등)

제39조 (공사기간의 연장)

제40조 (부적합한 공사)

제 7 장 계약의 해지·해제 및 손해배상 등

제41조 ("도급인"의 계약해제 및 해지)

제42조 (사정변경에 의한 계약의 해제 및 해지)

제43조 ("수급인"의 계약해제 및 해지)

제44조 (재해방지 및 민원)

제45조 (기성부분에 대한 손해책임)

제46조 (공사의 일시정지)

제47조 ("도급인"의 의무불이행에 따른 "수급인"의 공사정지)

제48조 (지체상금)

제 8 장 공사비 지급 및 사업경비 등의 상환

제49조 (공사비 지급 등)

제50조 (사업경비의 상환)

제51조 (이주비 상환)

제52조 (자금관리)

제53조 (연체료 징구)

제54조 (채권확보)

제 9 장 준공검사 및 입주

제55조 (준공검사)

제56조 (기성검사)

제57조 (공사목적물의 인수)

제58조 (입주)

제59조 (하자 및 관리)

제 10 장 기타사항

제60조 (분쟁 및 소송)

제61조 (계약외의 사항)

제62조 (채권의 양도)

제63조 (이권개입 금지)

제64조 (계약의 효력)

제65조 (공사계약특수조건 등)

II. 공사계약일반조건

제 1 장 총 칙

제1조 (목적)

이 계약은 서울특별시 강남구 개포로 110길 15 일대 개포우성7차아파트 재건축정비사업에 관하여 "도급인"과 "수급인"의 지위, 권리·의무 등을 규정함으로써 상기 정비사업의 성공적인 완성을 목적으로 한다.

제2조 (용어 정의)

이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "도급인"이라 함은 건설공사 및 기존 건축물의 철거공사를 건설사업자에게 도급하는 자를 말한다.
2. "수급인"이라 함은 "도급인"으로부터 건설공사 및 기존 건축물의 철거공사를 도급받는 건설사업자를 말한다.
3. "설계서"라 함은 공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 물량내역서(가설물의 설치에 소요되는 물량 포함) 및 공동주택 성능요구서를 말한다.
4. "공사시방서"라 함은 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서, 설계도면에 대한 설명 또는 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서를 말한다.
5. "설계도면"이라 함은 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서를 말한다.
6. "현장설명서"라 함은 현장설명시 교부하는 도서로서 시공에 필요한 현장상태 등에 관한 정보 또는 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입찰가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서를 말한다.
7. "물량내역서"라 함은 공종별 목적물을 구성하는 품목 또는 비목과 동 품목 또는 비목의 규격·수량·단위 등이 표시된 내역서를 말한다.
8. "산출내역서"라 함은 "수급인"이 "도급인"이 현장설명회 시 제시한 설계도면과 공동주택성능요구서에 근거하여 산출된 물량내역서에 "수급인"이 단가를 기재하여 "도급인"에게 제출한 내역서를 말한다.
9. "입찰참여안내서"라 함은 "도급인"이 입찰에 참가하는 자가 유의하여야 할 사항을 정하여 교부 또는 게시하여 열람할 수 있도록 한 서류를 말한다.
10. "입찰제안서"라 함은 "수급인"이 입찰공고 및 현장설명회에서 제시된 "도급인"의 지침 및 요청에 따라 작성하여 "도급인"에게 제출하는 일체의 서류를 말한다.
11. "공동주택성능요구서"라 함은 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공자 선정기준」제4조제3항에 따라 "도급인"이 도급인의 조합원이 원하는 공동주택 성능을 확보하기 위해 공동주택 요구성능을 기재하여 시공자 선정 전에 제시하는 서류를 말한다.
12. "검증기관"이란 법 제114조에 따른 정비사업 지원기구 또는 정비사업 지원기구 업무를 대행하여 공사비 검증을 수행할 기관으로써 「한국부동산원법」에 의한 한국부동산원 또는 「지방공기업법」에 따라 설립된 서울주택도시공사를 말한다.
13. "조합 필수사업비"라 함은 조합원 이주비 대여금 이자, 조합원 분담금 대여금 이자 등을 말한다.
14. "총공사비"라 함은 건설 프로젝트의 전체 비용으로 철거비, 직접 공사비, 간접 공사비, 기타 비용 등 모든 비용을 포함하는 것을 말한다.
15. "하수급인"이라 함은 원도급자(주계약자, 도급인)로부터 일부 공사를 하도급받아 수행하는 업체나 개인을 말한다.

제3조 (공사의 범위)

"수급인"의 공사 범위는 "도급인"이 제공한 대지 상에 관할 지방자치단체장이 최종 인가한 정비계획과 사업시행계획서(변경인가를 포함한다. 이하 같다) 상의 아파트 및 부대·복리시설 등의 건축으로 한다.

제4조 (당사자간의 지위 및 사업원칙)

- ① "도급인"과 "수급인"은 관계 법령과 계약 내용에 따라 그 책임과 의무를 지며 본 사업이 성공적으로 완료되도록 상호 신의성실의 원칙에 따라 계약을 이행하도록 한다.
- ② 본 계약과 관련하여 "도급인"은 조합원 전체를 대표하며, 본 계약조건에 따라 행한 "도급인"의 행위는 조합 전체의 권한·의무 행위가 성립되는 것으로 간주한다. 다만, 「도시 및 주거환경정비법」(이하 "법") 등 관련 법령 및 "도급인"의 정관에 따라 이사회, 대의원회 또는 총회 결의가 요구되는 사항에 관하여는 조합 전체의 권리·의무의 성립에 대하여 해당 결의가 있어야 한다.
- ③ "도급인"의 조합원은 "수급인"에게 직접 권리행사를 할 수 없으며, "도급인"을 통해서만 할 수 있다.
- ④ "수급인"은 "도급인"이 요청할 경우에는 사업 현안에 대한 보고 및 자료를 "도급인"이 "수급인"에게 서면으로 요청날로부터 7일 이내에 제출하여야 하며 "도급인"의 총회, 대의원회, 이사회에 참석하여 사업현안에 대하여 충분히 설명하여야 한다. "수급인"은 정당한 사유없이 "도급인"의 요청을 거부할 수 없다.

제5조 (사업시행의 방법)

- ① "도급인"은 "수급인"에게 "도급인"과 "도급인"의 조합원이 소유하고 있는 서울특별시 강남구 개포로 110길 15 일대 개포우성7차아파트 재건축정비사업에 필요한 토지 및 건축물을 제공하고 제49조에 따라 공사계약금액을 지불하며, "수급인"은 "도급인"과의 계약 내용에 따라 공사목적물이 계획대로 완성될 수 있도록 최선의 방안을 도출한 후 시공하여야 한다. 이 경우, "수급인"에게 제공하는 토지 및 건축물이라 함은 "도급인"이 대지 사용권을 확보하여 "수급인"의 공사착공에 지장이 없는 상태를 말한다.
- ② "수급인"은 "도급인"의 사업경비 및 "도급인"의 조합원 이주비(「정비사업 계약업무 처리기준」제30조제2항에 따른 이주비 대출 이자 및 같은 조 제3항에 따른 추가 이주비를 포함한다)를 "도급인" 및 "도급인"의 조합원에게 대여할 수 있으며, 이 경우 "도급인" 및 "도급인"의 조합원은 제50조 및 제51조에 따라 원리금을 상환하여야 한다. 다만, "도급인"과 "수급인"은 협의하여 이주비 및 사업경비 등을 금융기관을 통해 "도급인"이 직접 조달할 수 있고, 이 경우 "수급인"은 금융기관의 요청에 따라 지급 보증을 하거나, 주택도시보증공사의 보증서를 발급받을 수 있도록 하여야 한다.

제6조 (공사계약금액)

- ① "도급인"이 "수급인"에게 지급해야 하는 공사계약금액은 관할 지방자치단체장이 최종 인가한 건축시설의 연면적에 3.3058제곱미터(m²)당 〇〇〇〇〇〇천 원정을 곱한 금액(₩〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇원)으로 하되, 「부가가치세법」 및 「조세특례제한법」상 부가가치세는 별도로 한다.
- ② 제1항의 공사계약금액은 산출내역서를 기준으로 한다.
- ③ "을"이 제출한 대안이 채택되어 계약한 경우에는 대안설계에 대한 설계도서, 물량 및 산출내역서, 시공방법, 자재사용서 등 입찰제안 내용에 대한 대안설계내역을 제출하고 이를 반영하여 계약을 체결하여야 한다.
- ④ "수급인"이 제1항의 공사계약금액으로 부담해야 하거나 시공해야 하는 범위는 다음과 같다.
 1. 건축공사(공사와 관련한 각종 측량비 포함)
 2. 토목공사(암반 및 연약지반공사, 파일공사, 흙막이 공사, 부대토목공사, 공사시 필요한 주변 대지임차료 포함)

3. 조경공사
4. 기계공사
5. 전기공사
6. 통신공사
7. 소방공사
8. 공통가설공사
9. 기존 건물, 단지 내 도로, 주차장, 공원, 지하구조물 등의 철거공사 및 잔재처리(「석면안전관리법」에 따른 석면 조사·해체·제거 및 부착가구 등 포함)
10. 지장물(전기, 상·하수도, 가스, 난방, 정보통신 등)의 철거 및 이설공사비, 폐전, 폐관, 폐공비용 등 (단, 시공자가 직접 철거가 불가하고 관계기관에 비용을 지급해야 하는 지장물은 제외)
11. 기부채납시설을 제외한 단지 내 도로, 통신, 가스, 상·하수도, 난방 등 인입, 설치공사 및 시공자 명의로 부과되는 각종 부담금
12. 상가 등 복리시설의 구획별 전기, 통신, 상·하수도 등 관련 공사
13. 예술장식품설치
14. 폐기물처리비
15. 시공상 직접 원인이 되어 발생하는 민원처리비(소음, 분진, 진동, 공사현장 인접학교, 건축물 균열 등)
16. 사업시행계획인가 조건 및 각종 영향평가(교통, 교육, 환경 등) 조건 이행비(대관업무 포함)
17. 커뮤니티시설 설치공사 (가구, 비품, 집기, 헬스기구 등 포함)
18. 법정경비(산재보험료, 고용보험료, 국민연금보험료, 국민연금부금비, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비, 건설하도급대금 지급보증수수료, 건설기계대여대금 지급보증수수료, 환경보전비 등)
19. 시공보증수수료, 하자보증수수료
20. 분양관련 제반 업무 및 제경비(모델하우스 설계·건립·운영·관리·해체비, 광고선전비 및 분양대행수수료, 모형, 디스플레이, 부지임차, 모든 분양대금 수납 및 정리, 상가컨설팅(MD)비용 등)
21. 대안설계 인허가 책임 및 대안설계공사비
22. "수급인"이 입찰제안서에 제시한 공사비 포함 항목
23. "도급인"의 입찰도서에 기재된 공사 중 "수급인"의 입찰제안서에 기재된 공사
24. 기타
 - 추가 지질조사(지반조사)
 - 아파트 외관 특화 및 환경색채 공사
 - 경관조명 공사비 (좋은빛 심의 포함)
 - 시공측량 및 준공측량
 - 문주설치
 - 지하 부력방지공사
 - 각종 사인물공사
 - 준공청소 (Bake-out공사비 포함)
 - 세대 내 인테리어설계, 커뮤니티 인테리어설계, 조경특화설계 등
 - 조합원 분양세대 발코니 확장공사
 - 시공계획, 안전관리, 환경관리, 품질관리계획 등 공사 관련 계획서 작성 관리
 - 공사와 관련한 부대업무 (대관업무, 사용승인을 위한 보고서 및 준공도서 제출, 인허가 지원, 세움터등록, 건축물 대장 작성 등)

- 입주지정만료일까지 입주관리비(입주자사전점검행사비, 입주지원센터 운영비 등)
 - 대안설계에 따른 설계비용(설계변경에 따른 비용 포함) 및 정비계획변경, 교통영향평가변경 등 관련 인·허가 변경에 따른 용역비
- ⑤ 다음 각 호의 비용은 공사계약금액에 포함되지 않으며 “도급인” 및 “도급인”의 조합원이 부담한다.
1. 단지 대지경계선 외부의 인입공사부담금 및 시설 관련 비용
 2. 기부채납시설 공사비
 3. 신재생에너지관련 공사비(태양광, 지열 등)
 4. “도급인” 또는 “도급인”의 조합원 명의로 부과되는 제세공과금(사업시행인가비, 면허세, 허가수수료, 채권매입비, 법인세, 등록세, 취득세 등)
 5. 부가가치세(국민주택규모 초과분 아파트 및 상가)
 6. 각종 등기비(말소등기, 보존등기, 이전등기)
 7. 시공상 직접 원인이 되어 발생하는 민원 이외의 민원처리비

제7조 (공사기간)

- ① 공사기간은 사업부지 내 지장물 철거 및 잔재처리 완료 후 실착공일로부터 ○○개월(시공사 제시)로 한다. 단, 설계변경 및 기타 사업조건의 변경 등으로 기간을 연장할 필요가 있을 경우에는 “도급인”과 “수급인”이 상호 합의하여 공사기간을 조정할 수 있다.
- ② 제1항의 실착공일은 관할 지방자치단체장으로부터 착공신고필증을 교부받은 날로 하되, 착공신고 필증을 교부받은 날로부터 14일 이내에 “도급인”과 “수급인”이 합의하여 조정할 수 있다.
- ③ 공사완공일은 관할 지방자치단체장으로부터 법 제83조에 따른 준공인가증을 교부받은 날로 한다.

제8조 (계약문서 등)

- ① 계약문서는 상호 보완효력을 가지며 이 조건에 따라 “도급인”과 “수급인”이 행한 통지문서 등은 계약 문서로서의 효력을 가진다. 다만, 「도시 및 주거환경정비법」 등 관련 법령 및 “도급인”의 정관에 따라 총회, 대의원회, 이사회의 결의가 요구되는 경우에는 해당 결의가 있는 경우에만 계약문서의 효력을 가진다.
- ② 계약문서의 종류는 다음 각 호와 같다.
 1. 공사계약서
 2. 공사계약일반조건
 3. 공사계약특수조건
 4. 입찰참여안내서
 5. 입찰제안서, 홍보물 등 “수급인”이 “도급인” 또는 “도급인”의 조합원에게 제출한 문서
 6. 설계서(공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 물량내역서, 공동주택성능요구서)
 7. 산출내역서
 8. 공사공정예정표
 9. 계약보증서(계약기간과 보증기간 확인)
 10. 마감재리스트(입찰참여제안서 마감자재 및 가전제품 등 표기방법 참고하여 브랜드명, 모델명, 규격 등 구체적 명기)
 11. 대출약정서, 공문서(“도급인”과 “수급인”이 상호 시행한 통지문 등) 등 기타 계약이행에 필요한 서류
- ③ 제1항에 따른 계약문서 상호간에 상충부분이 있는 때에는 다음 각 호의 우선순위에 따라 효력을 인정

한다. 다만, 「도시 및 주거환경정비법」등 관련 법령 및 “도급인”의 정관에 따라 총회, 대의원회, 이사회
의 결의가 요구되는 경우에는 해당 결의가 있는 경우에만 계약문서의 효력을 가지며, 부득이한 특별한 사
정이 있을 경우 “도급인”과 “수급인”이 협의할 수 있다.

1. “도급인”의 설계변경 및 계약변경 승인 문서
 2. 공사계약서
 3. 공사계약특수조건
 4. 공사계약일반조건
 5. 입찰참여안내서, 입찰제안서, 홍보물 등
 6. 현장설명서
 7. 공사시방서
 8. 설계도면 및 공동주택성능요구서
 9. 산출내역서
- ④ “도급인”과 “수급인”은 이 조건에서 정한 계약일반사항 외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한
경우 공사계약특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있다.
 - ⑤ “도급인”은 “수급인”이 제출한 산출내역서를 검토하여 오기·누락 등을 발견한 경우 또는 “도급인”이 제시한
설계서에 부합하지 않는 사항을 발견한 경우 “수급인”에게 수정·보완 또는 조정을 요청할 수 있다. 이 경
우 “수급인”은 “도급인”의 요청에 따라 수정·보완 또는 조정하여야 한다.
 - ⑥ “수급인”은 사업승인을 득한 설계도서와 공동주택성능요구서, 입찰참여안내서에 기초한 산출내역 서를
제출하고, “도급인”에게 산출내역서의 적정성 검토와 승인을 받아야 한다.
 - ⑦ “도급인”이 승인한 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의
지급 시에 적용할 기준으로만 계약문서의 효력을 가진다.

제8조의2 (공사비 검증)

- ① “수급인”은 최초 사업시행계획인가 이후 90일 이내에 「서울특별시 공공지원 시공자 선정기준」 제5조제4항에
따라 계약 체결 시점부터 사업시행계획인가 시점까지의 설계변경 등 공사 변동사항을 모두 반영한 산
출내역서를 제출하고, “도급인”은 “검증기관”에 「도시 및 주거환경정비법」 제72조에 따른 분양공고 전 공
사비 검증을 요청하여야 한다.
- ② “도급인”은 법 제29조의2제1항에 의한 검증요청 사유가 발생한 경우에는 공사비 검증을 요청하여야 하며,
최종 공사비 변경계약 및 관리처분계획변경인가를 위해 공사비 검증이 필요한 경우 입주예정시기 1년
전 해당 절차 이행을 위한 준비에 착수해야 한다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따라 “도급인”이 공사비 검증을 요청하는 경우 “수급인”은 「정비사업 공사비 검증
기준」에 따른 서류를 공사비 검증 요청 전까지 “도급인”에게 제출하여야 하며, “도급인”은 공사비 검증
요청 사실을 “공공지원자”에게 통지해야 한다.
- ④ 공사비 검증 완료 후 “도급인”은 검증보고서를 조합총회에 공개하여야 하며, 공사비 변경이 필요한 경우
변경계약 체결에 관한 총회의 의결을 받아야 한다.

제9조 (통지의 방법 및 효력)

- ① 구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등(이하 “통지 등”이라 한다)은 문서로 보완되어야
효력이 있다.
- ② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게

통지하여야 한다.

- ③ 통지 등의 효력은 계약문서에 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도달한 날부터 발생한다. 이 경우 도달일이 공휴일인 경우에는 그다음 날부터 효력이 발생한다.
- ④ 계약당사자는 계약이행 중 이 조건 및 관계 법령 등에서 정한 바에 따라 서면으로 정당한 요구를 받은 경우에는 이를 성실히 검토하여 회신하여야 한다.

제10조 (인.허가 업무의 주관)

- ① "도급인"이 시행하는 사업과 관련한 인.허가 등 제반 업무는 사업 주체인 "도급인"이 주관하되 "수급인"은 이에 적극적으로 협조하여야 한다. 단, 착공이후 공사 시공과 관련한 인허가 등 제반업무는 "수급인"의 책임으로 수행하고 "도급인"은 이에 적극 협조하며, 이주 완료 후 철거 및 공사 시공과 관련된 인허가 등 제반업무는 "수급인"의 책임으로 수행하고 "도급인"은 이에 적극 협조한다.
- ② 착공신고를 하는 과정에 발생하는 설계 및 인허가 발생 비용은 "수급인"의 책임으로 부담한다.

제11조 (공부정리 등)

관련 법령이나 정관 등에 따른 조합원 자격이 없는 토지등소유자의 소유권 정리, 제측량에 의한 지적 정리, 소유권 이외의 권리(저당권, 임차권, 지상권 등) 정리, 건축시설의 준공 후 보존등기 및 기타 공부정리는 "도급인"의 책임과 비용으로 처리하되, "수급인"은 이에 적극 협조하여야 한다.

제12조 (계약보증금 등)

- ① "수급인"은 계약상의 의무이행을 보증하기 위하여 계약체결시 공사계약금액의 100분의 10을 "도급인"에게 보증금으로 납부하여야 한다. 다만, "도급인"과 "수급인"이 합의에 의하여 계약보증금을 납부하지 아니하기로 약정한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항과 관계없이 도시 및 주거환경정비법 제82조에 따른 시공보증금은 추후 (본)계약 체결시 "도급인"에게 납부하여야 하며 보증금액은 계약금액의 100분의 30으로 한다. 단, 제1항의 계약이행 보증금을 납부하지 아니한 경우 시공보증금액은 100분의 40으로 한다.
- ③ 제1항의 계약보증금은 다음 각 호의 기관이 발행한 보증서로 납부할 수 있다.
 - 1. 「건설산업기본법」에 따라 공제조합이 발행한 보증서
 - 2. 「주택도시보증법」에 의한 주택도시보증공사가 발행한 보증서
 - 3. 「은행법」 제2조제1항제2호의 규정에 의한 금융기관, 「한국산업은행법」에 의한 한국산업은행, 「한국수출입은행법」에 의한 한국수출입은행, 「중소기업은행법」에 의한 중소기업은행이 발행한 지급보증서
 - 4. 「보험업법」에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권
- ④ "수급인"은 제23조부터 제26조의 규정에 의하여 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 제1항 및 제2항의 규정에 따라 추가 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 "도급인"은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 "수급인"에게 반환하여야 한다.
- ⑤ 제1항의 보증기간은 각 계약일로부터 예정준공일까지로 하고, 예정준공일이 변동되는 경우 보증기간도 변경하여야 한다.

제13조 (계약보증금의 처리)

- ① 제41조제1항 각 호의 사유로 계약이 해제 또는 해지된 경우 제12조의 규정에 의하여 납부된 계약보증금은 "도급인"에게 귀속한다. 이 경우 귀속된 계약보증금은 기성부분에 대한 미지급액과 상계 처리할 수 있

다.

- ② "도급인"은 제42조제1항 각 호의 사유로 계약이 해제 또는 해지되거나 계약의 이행이 완료된 때에는 제12조의 규정에 의하여 납부된 계약보증금을 지체 없이 "수급인"에게 반환하여야 한다.

제14조 (손해보험)

- ① "수급인"은 특별한 사유가 없는 한 계약목적물 및 제3자 배상책임을 담보할 수 있는 손해보험에 가입하여야 한다.
- ② "수급인"은 제1항에 따른 보험 가입 시 "도급인", "수급인", 하수급인 및 해당 공사의 이해관계인을 피보험자로 하여야 하며, 보험사고 발생으로 "도급인" 이외의 자가 보험금을 수령하게 될 경우에는 "도급인"의 사전 동의를 받아야 한다.
- ③ 계약목적물에 대한 보험가입금액은 공사의 보험가입 대상 부분의 순계약금액(계약금액에서 부가가치세와 손해보험료를 제외한 금액을 말한다)을 기준으로 한다.
- ④ 제1항에 따른 보험가입은 공사착공일 이전까지 하고, 그 증서를 착공신고서 제출시 "도급인"에게 제출하여야 하며, 보험기간은 당해 공사 착공시부터 "도급인"의 인수시까지로 하여야 한다.
- ⑤ "수급인"은 손해보험 가입시 공사계약의 보증이행 규정에 따라 보증기관이 시공하게 될 경우 "수급인"의 보험계약상의 권리와 의무가 보증기관에 승계될 수 있도록 하여야 하며, 계약이 해제 또는 해지된 후 새로운 계약상대자가 선정될 경우에도 "수급인"의 보험계약상의 권리와 의무가 새로운 계약상대자에게 승계될 수 있도록 하여야 한다.
- ⑥ "수급인"은 산출내역서상의 보험료와 "수급인"이 손해보험회사에 실제 납입한 보험료간의 차액 발생을 이유로 보험가입을 거절하거나 해당 차액의 정산을 요구하여서는 아니된다.
- ⑦ "수급인"은 보험가입 목적물의 보험사고로 보험금이 지급되는 경우 동 보험금을 해당공사의 복구에 우선 사용하여야 하며, 보험금 지급이 지연되거나 부족하게 지급되는 경우에도 이를 이유로 피해복구를 지연하거나 거절하여서는 아니된다.

제 2 장 이주 및 철거

제15조 (거주자의 이주)

- ① 정비구역안의 거주자(세입자를 포함한다. 이하 같다)의 이주는 "도급인"이 정한 이주개시일로부터 8개월 이내에 "도급인"의 책임하에 완료하여야 하며, "수급인"은 이주촉진을 위한 조치와 지원을 하여야 한다.
- ② 거주자의 이주 시 전기, 수도, 전화, 기타 제세공과금 등의 미납금은 "도급인" 및 "도급인"의 조합원 책임으로 정리하여야 하며, "도급인"은 해당건물에 대한 상수도, 전기, 가스사용 등의 공급중지와 관련한 제반 조치를 취하여야 하고 "수급인"은 이에 대하여 적극 협조하여야 한다.
- ③ "수급인"은 "도급인"의 조합원의 이주가 완료되는 즉시, 건축물의 불법 점유 또는 무단 침입 등으로 인하여 예상되는 제반사고 등을 미연에 방지하기 위한 필요한 조치를 하여야 한다.

제16조 (건축물 등의 철거)

- ① "도급인"과 "수급인"은 상호 협의하여 관련 법령에 따라 철거가 가능한 시점에서 개시하고, "수급인"은 이주완료 후○개월(시공자 제시)이내에 철거를 완료하여야 한다. 이 경우 "수급인"은 철거계획을 수립하여 "도급인"과 협의하여야 한다.
- ② 지장물의 철거 또는 시공 중에 발생하는 수목, 골재 등 부산물은 "도급인"에게 귀속된다. 다만, 이러한

부산물의 매도가 곤란하다고 판단될 경우 "도급인"과 "수급인"은 협의하여 "수급인"이 처분한다.

- ③ "도급인"과 "수급인"은 본 사업부지 내의 전기, 통신, 가스, 상·하수도 등 공급시설에 대하여는 당해 시설물 관리권자와 협의하여 제1항에 따른 철거계획에 반영하여야 한다.
- ④ 석면조사 및 해체·제거공사는 철거공사에 속하며, "수급인"의 공사비에 포함된다.
- ⑤ "수급인"은 제3항의 공급시설의 공급중지와 관련된 제반조치를 취하여야 하고 철거공사 착수 전 사업구역 내 건축물 등에 대한 멸실 신고를 완료하여야 한다.
- ⑥ 이주 시 발생하는 생활쓰레기 처리와 관련하여 "수급인"은 생활쓰레기 처리가 완료된 것을 확인하여 "도급인"에게 보고하여야 하며, 이 후 발견된 잔여 생활쓰레기는 "수급인"의 책임하에 처리한다.
- ⑦ "수급인"은 전체세대의 이주가 완료되지 아니한 경우에도 가능한 곳부터 "도급인"과 협의하여 필요한 부분부터 철거를 진행할 수 있으며, 이 경우 철거공사기간에 산입하지 아니한다.
- ⑧ 구역 내 건축물 철거 및 철거 관련 구조보강, 철거에 필요한 도로점용허가 철거관련 일체 공사비를 시공자의 공사금액 범위에 포함하고 견적한다.

제 3 장 사업경비 대여 등

제17조 (사업경비의 대여)

- ① "수급인"이 "도급인"에게 사업경비를 대여하는 경우 다음 각 호에 따른 대여조건에 따른다. 다만, "도급인"이 원하는 경우 "도급인"은 금융기관으로부터 직접 차입할 수 있다. 이 경우 "수급인"은 금융기관의 요청에 따라 지급보증을 하거나 주택도시보증공사의 보증서를 발급받을 수 있도록 하여야 한다.
- 1. 대여금 총액 :
- 2. 대여기간, 대여항목, 금리(%) : [별첨 2]서식 작성
- 3. 제1호 대여금 총액과 제2호 대여기간을 초과할 경우 서로 협의하여 대여조건을 정할 수 있다.
- 4. "도급인"과 "수급인"은 원활한 사업진행을 위해 필요한 경우 사업비 대여 한도 내에서는 각각의 세부 항목을 전용하여 집행할 수 있다.
- ② "도급인" 또는 "도급인"의 조합원 및 "수급인"은 사업경비 조달에 필요한 제반서류의 구비 및 그에 따른 절차를 각각 이행하여야 한다.
- ③ "수급인"은 현금청산대상자의 청산금은 우선적으로 지급될 수 있도록 "도급인"이 해당금원을 요청한 날로부터 14일 이내에 이를 지급하여야 한다.
- ④ "도급인"은 필요한 시기에 "수급인"에게 서면으로 사업경비의 대여를 요청하며, "수급인"은 "도급인"이 청구한 날로부터 30일 이내에 "도급인"이 청구한 금원을 대여하여야 한다.

제18조 (이주비 조달경비의 대여)

"도급인"이 "도급인"의 조합원 이주비를 충당하기 위하여 금융기관으로부터 직접 또는 "수급인"의 지급보증으로 대출받는 경우 이주비 원금을 제외한 대여조건에 따른 이자 또는 연체료 등(이하 "이주비 조달경비"라 한다)을 "수급인"은 다음 각 호에 따른 대여조건으로 "도급인"에게 대여하여야 한다.

- 1. 대여총액 :
- 2. 이자 및 연체료 : "도급인" 또는 "수급인"이 조달한 대출조건에 따름
- 3. 대여기간 : 입주기간만료일 익일까지

제19조 (이주비의 대여)

① "수급인"은 "도급인"에게 "도급인"의 조합원의 이주비를 다음 각 호에 따라 대여할 수 있다. 다만, "도급인"은 "도급인"의 조합원 이주비를 금융기관으로부터 직접 차입할 수 있으며, 이 경우 "수급인"은 금융기관의 요청에 따라 지급보증을 하거나 주택도시보증공사의 보증서를 발급받을 수 있도록 하여야 한다.

1. 대여총액 : 원 (조합원 1명당 원)

2. 이자 및 연체료 :

② 이주비 대여는 계약 체결 후 대여하는 것을 원칙으로 하되 최초이주비 대여시기는 "도급인"과 "수급인"이 상호 협의하여 결정한다.

③ 이주비를 대여하기 전에 "도급인"은 "도급인"의 조합원의 토지·건축물의 소유관계, 거주자의 이주계획, 소유권이외의 권리설정 여부, 공과금 완납여부 등을 확인하여 "수급인" 또는 대출금융기관이 채권을 확보하는데 지장이 없도록 협조하여야 한다.

④ 이주비 대여 시 "도급인"은 이주비 대여와 관련된 제반서류(금전소비대차 계약서, 이주비 차용금증서, 근저당권 설정 관련서류, 지장물 철거동의서 및 위임장, 각서 등)를 "도급인"의 조합원으로부터 징구하여야 한다.

⑤ "도급인"의 조합원이 이주비를 대여 받고자 할 경우에는 소유토지를 담보로 제공하고 "수급인"을 채권자로 하는 금전소비대차계약을 체결하며, 이주비 총액의 120%를 채권최고금액으로 하는 제1순위 근저당권을 설정하여야 한다. 이 경우 근저당권 설정·해지에 따른 비용은 "도급인" 또는 "도급인"의 조합원이 부담한다.

⑥ 근저당권 설정을 할 수 없거나 관계 법령에 따라 근저당권을 해지하여야 할 경우, 이주비에 상응하는 금액의 약속어음 발행 및 공증 등 "수급인"이 요구하는 여타의 채권확보 방법에 "도급인" 또는 "도급인"의 조합원은 특별한 사유가 없는 한 이에 협조하여야 한다.

⑦ 제1항에도 불구하고 "수급인"은 금융기관으로부터 조달하는 금리 수준으로 추가 이주비(중전 토지 또는 건축물을 담보로 한 금융기관의 이주비 대출 이외의 이주비를 말한다)를 "도급인"의 조합원에게 대여할 수 있으며, 해당 금리 이외의 별도 보증수수료 등 추가비용 발생 시 "도급인"의 부담으로 한다.

⑧ 제7항에 따라 추가 이주비를 대여 받은 "도급인"의 조합원은 제2항 내지 제6항의 규정을 준용한다.

제20조 (조합운영비의 대여)

"수급인"은 "도급인"에게 조합운영에 필요한 경비를 대여할 수 있으며, 대여기간·대여금 및 대여조건은 다음 각 호와 같다.

1. 대여금 : 총 원(매월 원)

2. 대여기간 :

3. 대여조건(이율) :

제21조 (사업경비의 대여중지 등)

"도급인" 또는 "도급인"의 조합원이 제15조 및 제29조제1항에 따른 제반 사업 일정을 정한 기한 내에 완료하지 못하거나 공사계약금액의 지급을 지연할 경우 "수급인"은 "도급인"에게 6개월 이내에 그 이행을 최고하고 그 기간이 경과하여도 이행이 완료되지 않을 경우 제반 사업경비의 대여를 일시 중지할 수 있다.

제 4 장 설계변경 등 계약금액의 조정

제22조 (설계변경)

- ① 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.
1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
 2. 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
 3. 기타 "도급인"이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등
- ② 제1항에 의한 설계변경은 "도급인"의 서면 승인(관련 법령 및 "도급인"의 정관상 총회결의가 요구되는 경우에는 서면 승인 및 총회결의)이 없으면 변경내용을 설계도서 및 공사에 반영할 수 없다.
- ③ 제1항에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 한다. 다만, "도급인"은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 이사회 의결을 거쳐 설계변경의 시기 등을 명확히 한 문서로 "수급인"과 협의하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.
- ④ "수급인"의 사유로 입찰 당시 누락된 공사비는 설계변경 사유에 해당되지 않는다.

제22조의2 (설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

- ① "수급인"은 공사계약의 이행 중에 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락·오류 및 설계서 간에 상호모순 등이 있는 사실을 발견하였을 때에는 설계변경이 필요한 부분의 이행 전에 해당 사항을 분명히 한 서류를 작성하여 "도급인"과 감리에게 동시에 이를 통지하여야 한다.
- ② "도급인"은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 공사가 적절히 이행될 수 있도록 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.
1. 설계서의 내용이 불분명한 경우(설계서만으로는 시공방법, 투입자재 등을 확정할 수 없는 경우)에는 설계자의 의견을 듣고 당초 설계서에 의한 시공방법·투입자재 등을 확인한 후에 확인된 사항대로 시공하여야 하는 경우에는 설계서를 보완하되 제23조에 의한 계약금액조정은 하지 아니하며, 확인된 사항과 다르게 시공하여야 하는 경우에는 설계서를 보완하고 제23조에 의하여 계약금액을 조정하여야 함
 2. 설계서에 누락·오류가 있는 경우에는 그 사실을 조사 확인하고 계약목적물의 기능 및 안전을 확보할 수 있도록 설계서를 보완
 3. 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치
 4. 설계도면과 공사시방서가 상이한 경우로서 물량내역서가 설계도면과 상이하거나 공사시방서와 상이한 경우에는 설계도면과 공사시방서중 최선의 공사시공을 위하여 우선되어야 할 내용으로 설계도면 또는 공사시방서를 확정된 후 그 확정된 내용에 따라 물량내역서를 일치

제22조의3 (신기술 및 신공법에 의한 설계변경)

- ① "수급인"은 새로운 기술·공법("도급인"의 설계와 동등 이상의 기능·효과를 가진 기술·공법 및 기자재 등을 포함한다. 이하 같다)을 사용함으로써 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 감리를 경유하여 "도급인"에게 서면으로 설계변경을 요청할 수 있다. 단, 사용하는 자재 또는 공사목적물의 품질저하를 가져오는 설계변경은 허용하지 아니한다.
1. 제안사항에 대한 구체적인 설명서(공사비의 절감 및 시공기간의 단축효과 등)
 2. 제안사항에 대한 산출내역서(원안과의 비교표)
 3. 공사공정예정표에 대한 수정공정예정표

4. 공사비의 절감 및 시공기간의 단축효과

5. 기타 참고사항

- ② "도급인"은 제1항에 의하여 설계변경을 요청받은 경우에는 이를 검토하여 그 결과를 "수급인"에게 통지하여야 한다.
- ③ "수급인"은 제1항에 의한 요청이 승인되었을 경우에는 지체 없이 새로운 기술·공법으로 수행할 공사에 대한 시공상세도면을 감리를 경유하여 "도급인"에게 제출하여야 한다.
- ④ "수급인"은 "도급인"의 결정에 대하여 이의를 제기할 수 없으며, 또한 새로운 기술·공법의 개발에 소요된 비용 및 새로운 기술·공법에 의한 설계변경 후에 해당 기술·공법에 의한 시공이 불가능한 것으로 판명된 경우에는 시공에 소요된 비용을 "도급인"에 청구할 수 없다.

제22조의4 ("도급인"의 필요에 의한 설계변경)

- ① "도급인"은 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 "수급인"에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.
 - 1. 해당 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생
 - 2. 특정 공종의 삭제
 - 3. 공정계획의 변경
 - 4. 시공방법의 변경
 - 5. 입찰참여안내서 기준 대비 마감재의 변경
 - 6. 기타 공사의 적절한 이행을 위한 변경
- ② "도급인"은 제1항에 의한 설계변경을 통보할 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, "도급인"이 설계서를 변경 작성할 수 없을 때에는 설계변경 개요서만을 첨부하여 설계변경을 통보할 수 있다.
 - 1. 설계변경개요서
 - 2. 수정설계도면 및 공사시방서
 - 3. 기타 필요한 서류
- ③ "수급인"은 제1항에 의한 통보를 받은 즉시 공사이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여 설계변경 통보내용의 이행가능 여부(이행이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부)를 "도급인"과 감리에게 동시에 이를 서면으로 통지하여야 한다.
- ④ "도급인"은 제30조에 따른 일반분양 이후에는 원칙적으로 계약금액의 증가를 수반하는 설계변경을 하지 말아야 하며, 불가피한 경우에는 사전에 총회의 의결을 받아야 한다.

제22조의5 (설계변경에 따른 추가조치 등)

- ① "도급인"은 제22조제1항에 의하여 설계변경을 하는 경우에 그 변경사항이 목적물의 구조변경 등으로 인하여 안전과 관련이 있는 때에는 하자발생시 책임한계를 명확하게 하기 위하여 당초 설계자의 의견을 들어야 한다.
- ② "도급인"은 제22조의2 및 제22조의4에 의하여 설계변경을 하는 경우에 "수급인"으로 하여금 다음 각 호의 사항을 "도급인"과 감리에게 동시에 제출하게 할 수 있으며, "수급인"은 이에 응하여야 한다.
 - 1. 해당 공종의 수정공정예정표
 - 2. 해당 공종의 수정도면 및 수정 상세도면
 - 3. 조정이 요구되는 계약금액 및 기간
 - 4. 여타의 공정에 미치는 영향

- ③ "도급인"은 제2항제2호에 의하여 당초의 설계도면 및 시공상세도면을 "수급인"이 수정하여 제출하는 경우에는 그 수정에 소요된 비용을 제23조에 의하여 "수급인"에게 지급하여야 한다.

제23조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- ① "도급인"은 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나의 기준에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다. 다만, 원설계의 계약단가는 "수급인"이 물량내역을 직접 작성하여 제출한 산출내역서에 근거한 것으로서 그 물량내역서의 일부 항목에 누락·오류 등이 있어 계약내용을 변경하더라도 계약금액은 변경할 수 없다.
1. 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 한다.
 2. 산출내역서에 있는 품목으로 규격이 상이하거나 시공 부위·방법·형태·조건 등이 상이한 경우 산출내역서상의 품목 단가를 기준으로 하여 계약금액을 조정한다. 이 경우 재료비 단가는 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 면적이나 중량의 비율을 적용하여 산정하고, 인건비와 장비비 등은 시공의 난이도를 고려하여 적정 할증율을 협의하여 결정한다.
 3. 산출내역서에 없는 품목 또는 비목의 단가(이하 "신규비목"이라 한다)는 설계변경 당시(설계도면의 변경을 요하는 경우에는 변경도면을 "도급인"이 확정할 때, 설계도면의 변경을 요하지 않는 경우에는 계약당사자 간에 설계변경을 문서에 의하여 합의한 때, 제22조제3항에 의하여 우선 시공을 한 경우에는 그 우선시공을 하게 한 때를 말한다. 이하 같다)를 기준으로 국내에서 발행되는 가격정보지(조달청 발행 가격정보를 포함한다. 이하 같다) 3개 이상을 조사한 단가 중 가장 낮은 자재단가에 85%를 곱하여 정하고, 노무비 및 경비는 산출내역서의 해당 품목 혹은 유사 품목의 노무비, 경비를 기준으로 한다. 다만, 특수자재 또는 독과점으로 납품업체가 3개 이하인 경우 "도급인"과 "수급인"이 합의한 1개 업체의 자재단가를 기준으로 85%를 곱하여 단가를 정할 수 있다.
 4. 제3호에도 불구하고 국내에서 발행되는 가격정보지에 신규품목 단가가 없는 경우에는 "도급인"과 "수급인"의 합의하여 선정한 해당 공종 납품업체 3개 이상의 견적단가 중 가장 저렴한 단가를 기준으로 산정한다.
- ② "도급인"이 설계변경을 요구한 경우("수급인"의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함한다. 이하 같다)에는 제1항에도 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 국내에서 발행되는 가격정보지 3개 이상을 조사한 단가 중 가장 낮은 자재단가의 범위 안에서 "도급인"과 "수급인"이 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의하여 결정한다. 다만, 계약당사자 간에 협의를 이루어지지 아니하는 경우에는 계약당사자 간 제시한 금액의 산술평균을 적용한다.
- ③ 제22조의3에 따른 설계변경의 경우에는 해당 절감액의 100분의 30에 해당하는 금액을 감액한다.
- ④ 제1항 및 제2항에 의한 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의한다.
- ⑤ 일부 공종의 단가가 세부공종별로 분류되어 작성되지 아니하고 총계방식으로 작성(이하 "1식단가"라 한다)되어 있는 경우에도 설계도면 또는 공사시방서가 변경되어 1식단가의 구성내용이 변경되는 때에는 제1항부터 제4항에 의하여 계약금액을 조정하여야 한다.
- ⑥ "도급인"은 제1항부터 제5항에 의하여 계약금액을 조정하는 경우에는 "수급인"의 계약금액조정 청구를 받은 날부터 90일 이내에 계약금액을 조정하여야 한다. 이 경우에 총회의결 지연 등 불가피한 경우에는 "수급인"과 협의하여 그 조정 기한을 연장할 수 있다.
- ⑦ "도급인"은 제6항에 의한 "수급인"의 계약금액조정 청구 내용이 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한

보완요구 등의 조치를 하여야 한다. 이 경우 "수급인"이 보완요구 등의 조치를 통보받은 날부터 "도급인"이 그 보완을 완료한 사실을 통지받은 날까지의 기간은 제6항에 의한 기간에 산입하지 아니한다.

- ⑧ 제6항 전단에 의한 "수급인"의 계약금액조정 청구는 준공대가 수령 전까지 하여야 조정금액을 지급받을 수 있다.
- ⑨ 제1항부터 제5항까지의 규정에 불구하고, "수급인"이 제출한 대안이 채택되어 설계변경을 하는 경우에도 "도급인"의 책임 있는 사유 또는 불가항력의 사유로 인한 경우를 제외하고는 그 계약금액을 증액할 수 없다. 이 경우 대안설계에 따른 설계변경 등으로 발생하는 용역비 등 일체는 "수급인"이 부담한다.
- ⑩ 제9항에 따른 "도급인"의 책임 있는 사유 또는 불가항력의 사유란 다음 각 호의 어느 하나의 경우를 말한다.
 - 1. 사업계획 변경 등 "도급인"의 필요에 의한 경우
 - 2. "도급인" 외에 해당 공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 "도급인"이 수용하는 경우
 - 3. 관계 법령 등의 제·개정으로 인한 경우
 - 4. 계약문서에 정한 바에 따른 시공하였음에도 불구하고 발생하는 민원에 의한 경우
 - 5. "도급인" 또는 공사 관련기관이 교부한 지하매설 지장물 도면과 현장상태가 상이하거나 계약 이후 신규로 매설된 지장물에 의한 경우
 - 6. 토지·건물소유자의 반대, 지장물의 존치, 관련기관의 인허가 불허 등으로 지질조사가 불가능했던 부분의 경우
 - 7. 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 않는 사유에 의한 경우
- ⑪ 제10항의 각 호의 어느 하나에 정한 사유에 해당되지 않는 경우로서 현장상태와 설계서의 상이 등으로 인하여 설계변경을 하는 경우에는 전체공사에 대하여 증감되는 금액을 합산하여 세부내역을 조정하되, 계약금액을 증액할 수는 없다.

제24조 (물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

- ① 제6조제1항의 공사계약금액은 최초 공사계약 체결일(이하 '공사비 산정 기준일'이라 한다)을 기준으로 한 금액이며, 공사비 산정 기준일로부터 제7조제1항의 실착공일까지 물가변동이 있을 경우 한국건설기술연구원에서 매월 발표하는 건설공사비지수(주거용건물)와 통계청 발표 소비자물가지수 변동률의 산술평균을 활용하여 지연된 기간에 상당하는 물가상승률을 산정하고, 이를 통해 계약금액을 조정한다. 다만, 실착공 이후에는 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 없는 것으로 한다.
- ② 제1항에 따른 계약금액의 조정시 조정지수는 건설공사에 투입된 직접공사비의 가격변동을 측정한 지표로써 공사계약금액에서 간접공사비(간접노무비, 제경비), 일반관리비 및 이윤을 제외한 직접공사비에 대해서만 지수 변동률을 적용한다.
- ③ "도급인"은 제1항에 따라 계약금액을 증액하는 경우에는 "수급인"의 청구에 따르고, "수급인"은 제49조제1항에 따른 준공대가 수령 전까지 조정신청을 하여야 조정금액을 지급받을 수 있으며, 조정된 계약금액은 직전의 물가변동으로 인하여 계약금액조정 기준일로부터 90일 이내에 이를 다시 조정할 수 없다. 이 경우 "수급인"이 계약금액의 증액을 청구하는 경우에는 계약금액 조정 내역서를 첨부하여야 한다.
- ④ 제3항의 규정에 의한 계약금액의 조정에 있어서 그 조정금액은 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가에 지수조정률을 곱하여 산출하되, 조정기준일 이전에 이미 계약이행이 완료되어야 할 부분에 대하여는 적용하지 아니한다. 다만, "수급인"의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ "도급인"은 제1항 및 제3항에 따라 계약금액을 증액하는 경우에는 "수급인"의 청구를 받은 날로부터 30일 이내에 계약금액을 조정하여야 한다. 이 경우 조합총회 의결 지연 등 불가피한 경우에는 "수급인"과 협의하여 그 조정기한을 연기할 수 있다.

- ⑥ "도급인"은 제1항 및 제3항에 따른 "수급인"의 계약금액조정 청구내용이 일부 미비하거나 분명하지 아니한 경우에는 지체없이 필요한 보완요구를 하여야 하며, 이 경우 "수급인"이 보완요구를 통보받은 날부터 "도급인"이 그 보완을 완료한 사실을 통지받은 날까지의 기간은 제5항에 따른 기간에 산입하지 아니한다. 다만, "수급인"의 계약금액조정 청구내용이 계약금액 조정 요건을 충족하지 않았거나 관련 증빙서류가 첨부되지 아니한 경우에는 "도급인"은 그 사유를 명시하여 "수급인"에게 해당 청구서를 반송하여야 하며, 이 경우 "수급인"은 그 반송사유를 검토하여 계약금액 조정을 다시 청구하여야 한다.
- ⑦ "수급인"이 제7조제2항에서 정한 실착공일보다 실착공을 지연한 경우 "수급인"은 실착공 지연을 이유로 제1항에 따른 계약금액 조정을 요구할 수 없다. 다만, "도급인"의 귀책사유로 실착공이 지연된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑧ "도급인" 및 "도급인"의 조합원이 제15조에서 정한 이주기간 내에 이주를 완료한 경우 "수급인"은 실착공 지연을 이유로 제1항에 따른 계약금액 조정을 요청할 수 없다. 다만, "도급인"의 귀책사유로 실착공이 지연된 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조 (지질상태에 따른 계약금액의 조정)

- ① "수급인"은 굴토공사 시 현장 지질상태가 "도급인"이 제공한 지질조사서와 상이하여 공법변경이 불가피하거나 공사가 지연되는 경우 또는 폐기물이 매립된 경우에는 계약금액의 조정을 요구할 수 있다. 이 경우 제23조에 따라 산출된 금액 범위 내에서 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 조정한다.
- ② "수급인"은 제1항에 의한 계약금액 조정을 요구하려면 지질, 용수, 지하매설물 등 현장상태가 지질조사서와 상이함을 발견하였을 때 지체없이 해당사항을 기재한 서류를 작성하여 "도급인" 및 감리에게 보고하여야 하며, 보고일로부터 14일 이내 이로 인한 계약금액 조정에 관한 증빙서류를 "도급인" 및 감리에게 제출하여 계약금액 조정의 타당성에 대한 검증을 받되, 공사가 지연되는 경우에는 공기단축계획을 포함한 수정예정공정표를 함께 제출하여 그 적정성에 대한 검토를 받아야 한다.

제26조 (그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

- ① 제23조부터 제25조에 의한 경우 이외에 다음 각 호에 의해 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 계약금액을 조정하며, 이 경우 증감된 공사에 대한 일반관리비 및 이윤 등은 산출내역서상의 율을 적용한다.
 1. 계약 내용의 변경
 2. 태풍·홍수·폭염·한파·악천후·미세먼지 발현·전쟁·사변·지진·전염병·폭동 등 불가항력의 사태 (이하 "불가항력"이라고 한다.)에 따른 공사기간의 연장
 3. 근로시간 단축, 근로자 사회보험료 적용범위 확대 등 공사비, 공사기간에 영향을 미치는 법령의 제·개정
- ② 제1항과 관련하여 "수급인"은 제23조부터 제25조에 규정된 계약금액 조정사유 이외에 계약체결 후 계약조건의 미숙지 등을 이유로 계약금액의 변경을 요구하거나 시공을 거부할 수 없다.

제26조의 2 (증액계약의 사전신고)

- ① "수급인"은 「서울특별시 공공지원 정비사업 시공자 선정기준」제5조제8항에 따라 "도급인"에게 계약금액의 증액을 요청하려면 사전에 공공지원자에게 신고하여 검토를 받아야 한다.
- ② 공공지원자가 공사비 검증이 필요하다고 인정하여 "도급인"과 "수급인"에게 통지한 경우 "도급인"과 "수급인"은 제8조의 2에서 정한 방법에 따라 공사비 검증절차를 이행할 수 있으며, 이 경우 검증결과를 총회에 공개하고 변경계약 체결에 관한 총회 의결을 받아야 한다.

제 5 장 건축시설의 분양

제27조 (관리처분계획)

- ① "도급인"은 공사비 및 사업경비의 원리금 등이 부족하지 않도록 관리처분계획을 수립하여야 한다.
- ② 관리처분계획의 수립은 "도급인"이 수행하되, "수급인"은 이에 협조하여야 한다.

제28조 (분양업무)

- ① 아파트 및 부대복리시설의 분양(조합원 및 일반분양) 업무는 "도급인"이 주관하는 것을 원칙으로 하되, "도급인"은 필요시 "도급인"이 지정하는 협력업체 또는 "수급인"에게 위탁하여 수행하게 할 수 있으며 이에 따른 사항에 대하여 "수급인"은 적극 협조하여야 한다.
- ② "도급인" 또는 "도급인"이 지정하는 자가 위 표시 재산을 분양하기 위하여 "수급인"의 상호 및 "수급인"이 등록한 상표(브랜드 등)를 사용하고자 할 경우에 "수급인"은 사용 동의한 것으로 인정한다. 다만, "도급인"은 브랜드 활용계획을 수립하여 "수급인"에게 통보하고 협의하여야 한다.
- ③ 신축된 분양목적물은 분양신청결과 및 관리처분계획에 따라 조합원에게 평형 선택 우선권을 부여하여 공급하고 잔여 분양목적물은 일반분양한다.
- ④ "수급인"이 모델하우스를 운영코자 할 경우 "도급인"과 사전 합의하여야 하며, 이에 따른 비용등 일체는 "수급인"의 책임으로 한다.
- ⑤ 후분양, 임대후 분양 등 분양방식에 따른 납부대금, 금융비용을 별도협의하며, 이 경우 "수급인"은 금융비용 조달, 사업진행계획수립 및 인허가 등 분양업무에 관하여 "도급인"에 적극적으로 협조한다.
- ⑥ 분양가상한제 시행 적용 시 "도급인"은 분양가상한제 시행 내용에 따라 조합에 유리한 대안을 검토하며, "수급인"은 "도급인"의 검토된 방안에 대한 구체적인 계획을 수립하여 "도급인"에게 적극 협조한다. 또한 "수급인"은 조합에 유리한 대안설계를 제안할 수 있으며, 이 경우 "도급인"의 요청에 의해 "도급인"과 "수급인"은 공사도급계약에 관해 재협의할 수 있다.
- ⑦ 아파트 단지명은 "도급인"이 조합원 의견을 수렴하여 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 결정한다.

제29조 (조합원 분양)

- ① "도급인"은 사업계획인가 일로부터 90일내에 조합원 분양신청 절차에 착수하여야 한다.
 - ② "도급인"의 조합원은 분양받은 건축시설의 가액이 권리가액을 초과하거나 미달하는 경우에는 그 차액을 청산하여야 하며, 청산금의 납부 또는 지급시점, 납부 또는 지급방법 등은 다음 각 호와 같다.
1. "도급인"의 조합원은 분양받을 건축시설의 가액이 자신의 권리가액을 초과 및 미달하는 경우에는 그 차액을 부담하거나 환급받으며, 이 경우 분담금의 납부시점, 납부방법 및 환급금의 받는시점, 받는방법 등은 다음과 같이 정하되 제 사업비 및 공사비 충당 시기를 검토하여 부족되지 않도록 하여야 한다.

구 분	계약금	중도금	입주잔금
납부시기			
납부금액			
납부방법			

구 분	계약금	중도금	잔금
환급시기			
환급금액			
환급방법			

2. 계획된 공사 일정이 늦어지는 경우 "도급인"과 "수급인"은 협의하여 중도금 납부일정을 조정할 수 있다.
3. "도급인"은 "도급인"의 조합원이 분담금 납부기간을 경과하여 분담금을 납부하는 경우에는 지연일수 만큼 납부대금에 연체료율을 적용한 연체료를 징구하여야 한다.
4. "도급인"은 공사기간이 예정보다 단축될 경우 잔여 중도금 및 잔금의 납부시점은 그 단축기간만큼 변경. 조정한다. 이 경우 "도급인"은 중도금 및 잔금의 선납에 대하여 "수급인"에게 사업경비 등 대여금의 선납할인 요구 등을 할 수 없다.
5. "도급인"은 제1호부터 제4호까지의 이행을 위하여 조합원의 분양계약서에 이를 명기하여야 한다.
- ③ "도급인"은 사업계획변경 등 "수급인"의 귀책사유가 아닌 사유로 인하여 "도급인"의 조합원의 분담금 증가가 예상되는 경우 미리 정관에 정한 방법 및 절차에 따라 관리처분계획에 따른 조합원의 분담금을 변경하여 부과하도록 하여야 하며, 입주 시 정산한다.
- ④ "도급인"의 조합원이 분담금 납부를 위하여 대출을 요청하는 경우 "수급인"은 "도급인"의 조합원이 주택도시보증공사의 "주택구입자금보증" 제도 등을 활용해 금융기관으로부터 대출받을 수 있도록 하여야 한다. 단, 이에 따른 모든 비용은 "도급인"의 해당 조합원이 부담한다.

제30조 (일반 분양)

- ① "도급인"의 조합원에게 분양하고 남은 건축시설은 일반분양하고 분양시기, 분양방법, 분양절차 등은 「주택공급에 관한 규칙」에 따른다. 다만, 분양대상 복리시설의 분양 시기는 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 결정하며, 분양업무를 "수급인"이 대행할 수 있으나 분양계약 당사자는 "도급인"의 명의로 한다.
- ② 사용검사일까지 일반분양 아파트 및 복리시설 등이 미분양 되어 공사대금 등을 현금으로 지급할 수 없는 경우 현물로 상계하여 변제할 수 있으며, 그 처분방법 등은 다음 각 호와 같다.
 1. 일반분양시설의 최초 일반분양가를 대물변제가격으로 한다.
 2. 제1호의 일반분양시설에 대하여 "수급인"을 제1순위 권리자로 하는 근저당권을 설정하여 채권보전조치를 할 수 있으며, 이때 채권보전조치 비용은 "수급인"이 부담한다.
 - ③ "수급인"은 분양일정에 차질없게 모델하우스를 개관하여야 한다. 그때 발생한 비용은 "수급인"이 부담한다.

제 6 장 공사의 기준

제31조 (공사자재의 검사)

- ① 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며, 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다. 그러나 설계서에 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 이상으로서 계약의 목적을 달성하는 데에 가장 적합한 것이어야 한다. 또한, "수급인"은 주요자재의 선정 전에 자재에 대하여 그 견본품을 품질보증서와 함께 "도급인"에게 제출하고 승인을 받아야 한다. 감리는 위 내용을 확인하는 과정을 자재 별로 사진을 찍어 두어야 하며, "수급인"에게 납품하는 회사가 발행하는 투입되는 자재에 대한 납품확인서 등 납품을 확인할 수 있는 서류를 "수급인"으로부터 받아 이 서류에 기재된 자재와 투입되는 자재가 동일한 지 확인한 뒤 서명 날인하고, 확인일로부터 1주일 이내에 "도급인"에게 사진과 함께 제출하여야 한다.
- ② "수급인"은 공사자재를 사용하기 전에 감리의 검사를 받아야 하며, 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다. 감리는 위 검사를 할 때에 사전에 검사시행일시를 "도급인"에게 통보하고, "도급인"이 참여하기를 희망하는 경우에는 "도급인"과 같이 검사를 하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 검사에 이의가 있을 경우 "수급인"은 "도급인"에게 재검사를 청구할 수 있으며, 재검사가 필요하다고 인정되는 경우 "도급인"은 지체 없이 재검사하도록 조치하여야 한다. 재검사가 필요하다고

“도급인”이 인정하는 경우 “도급인”은 지체없이 “도급인”이 지정하는 기관에 재검사하도록 조치할 수 있고, 이때 재검사에 필요한 비용은 “수급인”이 부담하되, 재검사 결과 적합한 자재라고 판명된 경우에는 재검사 비용을 “도급인”이 부담한다.

- ④ “도급인”은 “수급인”로부터 공사에 사용할 자재의 검사를 요청받거나 제3항에 따른 재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 이유 없이 검사를 지체할 수 없다.
- ⑤ “수급인”이 불합격된 자재를 즉시 이송하지 않거나 대체하지 아니하는 경우에는 “도급인”은 일방적으로 불합격 자재를 제거하거나 대체시킬 수 있다. 이 경우 소요된 비용은 “수급인”이 부담한다.
- ⑥ “수급인”은 시험 또는 조합을 요하는 자재가 있는 경우 감리의 참여하에 그 시험 또는 조합을 하여야 한다.
- ⑦ 수중 또는 지하에 매몰하는 공작물 그 밖에 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 “도급인”과 감리의 참여 하에 시공하여야 하며, “수급인”은 시공내역을 확인할 수 있는 영상 또는 사진을 도급인에게 제출하여야 한다.
- ⑧ “수급인”이 제1항부터 제7항까지 정한 조건에 위배하거나 또는 설계서에 합치되지 않는 시공을 하였을 때에는 “도급인”은 공작물의 대체 또는 개조를 명할 수 있다.
- ⑨ 제2항부터 제8항까지의 경우 계약금액을 증감하거나 공사기간을 연장할 수 없다. 다만, 제3항에 따라 재검사 결과 적합한 자재인 것으로 판명되고, 아울러 해당 재검사로 인하여 실제 공사가 중단된 경우에 한하여 재검사에 소요된 기간에 대하여는 공사기간을 연장할 수 있다.
- ⑩ 마감재 등 품목의 변동(생산중단 등)시 동질, 동가 이상의 제품을 “도급인”의 승인하에 적용하기로 한다.
- ⑪ “수급인”은 현장내 시공성 점검주택(Mock-Up)을 건립하여야 한다. 단, 세대수에 대해서는 현장여건을 고려하여 대표평형을 기준으로 “도급인”과 “수급인”이 협의하여 결정한다.

제32조 (공사감독원)

- ① “도급인”은 계약의 적정한 이행 확보 및 공사감독을 위하여 자신 또는 자신을 대리하여 다음 각 호의 사항을 수행할 자(이하 “공사감독원”이라 한다)를 지명할 수 있다.
 - 1. 시공일반에 대한 감독 및 입회
 - 2. 공사의 재료와 시공에 대한 검사 또는 시험에의 입회
 - 3. 공사의 기성부분 검사, 입주자 사전점검 또는 공사목적물의 인도에의 입회
 - 4. 기타 공사감독에 관하여 “도급인”이 위임하는 사항
- ② “도급인”은 제1항에 따라 공사감독원을 지명한 때에는 그 사실을 즉시 “수급인”에게 통지하여야 한다.
- ③ “수급인”은 공사감독원의 감독 또는 지시사항이 공사수행에 현저히 부당하다고 인정할 때에는 “도급인”에게 그 사유를 명시하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- ④ 감리와 “수급인”은 “도급인”이 지명한 공사감독원이 지시하는 내용은 “도급인”의 의사표시임을 인정하고 이에 응하여야 한다.

제33조 (건설사업관리자)

“도급인”은 본 계약 이행의 완성도를 높이기 위하여 「건설산업기본법」에 따른 건설사업관리자를 선정할 수 있으며, 이 경우 “수급인”은 해당 건설사업관리자가 “도급인”과의 계약내용에 따라 업무를 수행하는데 지장이 없도록 적극 협조하여야 한다.

제34조 (공사현장대리인)

- ① "수급인"은 계약된 공사에 적절한 경험과 자격을 갖춘 최고 수준의 공사현장대리인(건설산업기본법 시행령 제35조 등 관계법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 말한다) 후보를 복수로 추천하여 "도급인"의 승인을 받아야 한다.
- ② 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독원 또는 감리의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.
- ③ 제1항의 심사결과 부적합 판정 되거나, "수급인"의 공사현장대리인이 관계법령, 인가된 설계도서 또는 계약 조건을 위반하여 공사의 원활한 수행에 영향을 미친 경우 "도급인"은 "수급인"에게 해당인원의 교체 등 시정을 요구할 수 있으며, "수급인"은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.
- ④ "수급인"의 현장대리인은 "도급인"의 요청이 있을 경우, 공사진행 상황에 대하여 "도급인"에게 보고하여야 한다.

제35조 (공사현장 근로자)

- ① "수급인"은 해당 계약의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며, 근로자의 행위에 대하여 모든 책임을 져야 한다.
- ② "수급인"은 "도급인"이 "수급인"이 채용한 근로자(수급인의 협력업체 포함)에 대하여 해당 계약의 시공 또는 관리상 적당하지 아니하다고 인정하여 이의 교체를 요구한 때에는 즉시 교체하여야 하며, "도급인"의 승인 없이는 교체된 근로자를 해당 계약의 시공 또는 관리를 위하여 다시 채용할 수 없다.

제36조 (공사감리 등)

- ① 본 공사의 감리는 「주택법」 제43조부터 제45조 등 관계 법령과 국토교통부 고시 「주택건설공사 감리업무 세부기준」 등에 따른다.
- ② "수급인"은 공사진행 실적 및 추진계획을 공사감리자의 확인을 받아 매월 "도급인"에게 보고하여야 한다.
- ③ "수급인"은 공사감리원이 필요로 하여 공사시공에 필요한 상세도, 시공도 및 공작도의 작성을 지시하는 경우에는 이를 이행하여야 하며, 시공시에는 감리원의 검사, 승인을 얻어야 한다.

제37조 (착공신고 및 공정보고)

- ① "수급인"은 계약서에서 정한 바에 따라 착공하여야 하며, 착공 시에는 관련 법령에 따른 필요 서류를 비롯하여 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 "도급인"에게 제출하여야 한다.
 1. 「건설산업기본법」등 관련 법령에 의한 건설기술인 현장배치확인표
 2. 공사예정공정표
 3. 공사비 산출내역서
 4. 공정별 인력 및 장비투입계획서
 5. 기타 "도급인"이 지정한 사항
- ② "수급인"은 계약의 이행 중에 제1항의 규정에 의하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련서류를 변경하여 제출하여야 한다.
- ③ "도급인"은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 때에는 "수급인"에게 이의 조정을 요구할 수 있다.
- ④ "도급인"은 "수급인"이 월별로 수행한 공사에 대하여 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 공사감리자의 확인을 받아 익월 14일까지 제출하도록 요청할 수 있으며, "수급인"은 이에 응하여야 한다.

1. 월별 공정률 및 수행공사금액
2. 인력·장비 및 자재현황
3. 계약사항의 변경 및 계약금액의 조정내용
4. 공종별 진행상황을 나타내는 현장사진
- ⑤ “수급인”은 공사 착수 회의(Kick Off Meeting) 이후 30일 이내에 품질, 공정, 안전, 환경관리계획서, 중합시공계획서를 제출하고 모델하우스 개관 후 90일 이내에 자재선정리스트를 제출하여야 한다.

제38조 (공사의 하도급 등)

- ① “수급인”은 계약된 공사의 일부를 제3자에게 하도급하고자 하는 경우 사전에 “도급인”의 서면승낙을 받아야 한다. 다만, 「건설산업기본법」에 따라 건설공사(「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사를 포함한다) 중 전문공사에 해당하는 건설공사를 하도급하고자 하는 경우에는 “수급인”은 해당 업종의 전문건설사업자에게 하도급하고 “도급인”에게 이를 통지하여야 한다. 이때, 수급인이 선정하는 하도급업체는 공사계약 1년 전부터 수급인의 협력업체로 등록되어 있는 업체를 원칙으로 하고 불가피한 경우에는 그러하지 않을 수 있다.
- ② “수급인”이 제1항의 규정에 의하여 본 공사를 제3자에게 하도급 하고자 하는 경우에는 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 바에 따라 하도급 하여야 하며, 하수급인의 선정, 하도급계약의 체결 및 이행, 하도급 대가의 지급에 있어 관계 법령의 제 규정을 준수하여야 하며, 이에 따른 분쟁 발생 시에는 “수급인”이 모든 책임을 지고 시공에 지장이 없도록 조치한다.
- ③ “도급인”은 건설공사의 시공에 있어 관계 법령상 또는 자격상 부적격하다고 인정하는 하수급인이 있는 경우에는 하도급의 통보를 받은 날 또는 그 사유가 있음을 안 날부터 30일 이내에 서면으로 그 사유를 명시하여 하수급인의 변경 또는 하도급 계약내용의 변경을 요구할 수 있다. 이 경우 “수급인”은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ④ “도급인”은 제3항의 규정에 의하여 건설공사의 시공에 있어 부적격한 하수급인이 있는지 여부를 판단하기 위하여 하수급인의 시공능력, 하도급 계약 금액의 적정성 등을 심사할 수 있다.
- ⑤ “수급인”은 건설공사를 수행함에 있어 “도급인”의 공사비 지급여부와 관계없이 하도급대금 지급의 지연으로 인한 공사중단 또는 품질저하 등의 사태가 발생되지 않도록 공사비 조달 및 운용을 원활히 하여야 한다.

제39조 (공사기간의 연장)

- ① “수급인”은 다음 각 호의 사유로 인해 계약이행이 현저히 어려운 경우 등 “수급인”의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우 서면으로 공사기간의 연장을 “도급인”에게 요구할 수 있다.
 1. “도급인”의 책임 있는 사유
 2. 불가항력의 사태 (다만, 이는 해당 공사이행에 직접적인 영향을 미친 경우에 한한다.)
 3. 원자재의 수급 불균형으로 인하여 자재의 구입 곤란 등 그 밖에 “수급인”의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우
 4. 근로시간단축 등 법령의 제·개정
 5. 「매장문화재법」에 따른 문화재의 발견 등 관계법률에 따라 공사 진행이 어려운 경우
- ② “도급인”은 제1항의 규정에 의한 계약기간 연장의 요구가 있는 경우 즉시 그 사실을 조사·확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 공사기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의거 공사기간이 연장되는 경우 이에 따르는 현장관리비 등 추가경비는 제26조의 규정을

적용하여 조정한다.

- ④ "도급인"은 제1항의 공사기간의 연장을 승인하였을 경우 동 연장기간에 대하여는 지체상금을 부과하여서는 아니 된다.

제40조 (부적합한 공사)

- ① "도급인"은 "수급인"이 시공한 공사 중 설계서에 적합하지 아니한 부분이 있을 때에는 이의 시정을 요구할 수 있으며, "수급인"은 지체 없이 이에 응하여야 한다. 이 경우 "수급인"은 계약금액의 증액 또는 공사기간의 연장을 요청할 수 없다.
- ② 제1항의 경우 설계서에 적합하지 아니한 공사가 "도급인"의 요구 또는 지시에 의하거나 기타 "수급인"의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인한 때에는 "수급인"은 그 책임을 지지 아니한다.

제 7 장 계약의 해지·해제 및 손해배상 등

제41조 ("도급인"의 계약해제 및 해지)

- ① "도급인"은 "수급인"이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.
 - 1. 정당한 이유 없이 제7조제2항에 따른 착공시일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니할 경우
 - 2. "수급인"의 책임 있는 사유로 인하여 준공기일내에 공사를 완공할 가능성이 없음이 명백한 경우
 - 3. 제48조제1항의 규정에 의한 지체상금이 계약보증금 상당액에 달한 경우로서, 공사기간을 연장하여도 공사를 완공할 가능성이 없다고 판단되는 경우
 - 4. 「정비사업 계약업무 처리기준」 및 「서울특별시 공공지원 시공자 선정기준」을 위반하거나 입찰에 관한 서류 등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우
 - 5. "수급인"의 부도·파산·해산·영업정지·등록말소 등으로 인하여 계약이행이 곤란하다고 판단되는 경우
 - 6. "수급인"이 사업경비·이주비조달경비 및 이주비 대여 등 2개월 이상 이행하지 않는 경우
 - 7. "수급인"이 정해진 지급일로부터 2개월 이상 조합운영비를 지연한 경우
 - 8. "수급인"이 "도급인"과의 합의 없이 별도로 공사(설계변경, 마감재 변경 등)를 진행한 경우
 - 9. "수급인"이 정당한 사유 없이 10일 이상 공사를 중단하는 경우
 - 10. "수급인"이 제17조 및 제19조의 지급보증을 할 수 없는 경우
 - 11. 기타 "수급인"이 계약서, 계약조건 등에 따른 계약상의 의무를 이행하지 아니한 경우 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법부정행위를 한 경우
- ② 제1항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지는 "도급인"이 "수급인"에게 서면으로 계약의 이행 기한을 정하여 통보한 후 기한 내에 이행되지 아니한 때 계약의 해제 또는 해지를 "수급인"에게 통지함으로써 효력이 발생한다.
- ③ "수급인"은 제2항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지 통지를 받은 때에는 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.
 - 1. 당해 공사를 지체없이 중지하고 모든 공사용 시설·장비 등을 공사 현장으로부터 철거하여야 한다.
 - 2. "도급인"의 대여품이 있는 경우 "도급인"에게 반환하여야 한다. 이 경우 해당 대여품이 "수급인"의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 원상회복 또는 그 손해배상을 하여야 한다.
 - 3. "도급인"이 요구하는 공사장의 모든 자재, 비품, 정보, 기타 공사와 관계된 서류의 인수인계 등 편의를 "도급인"에게 제공하여야 한다.

- ④ 제1항 제2호에 따라 지연배상금이 계약금액의 100분의 40 이상에 달하였으나 해당 계약을 해제 또는 해지하지 않은 경우 "수급인"은 잔여계약 이행금액에 상응하는 "계약보증금"을 추가로 납부하여야 한다.

제42조 (사정변경에 의한 계약의 해제 및 해지)

- ① "도급인"은 제41조제1항 각 호의 경우 외에 다음 각 호의 사유와 같이 객관적으로 명백한 "도급인"의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
1. 정부정책 변화 등에 따른 불가피한 사업취소
 2. 관계 법령의 제·개정으로 인한 사업취소
- ② 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 제41조제2항 및 본문 제3항을 준용한다.
- ③ "도급인"은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 금액을 제41조 제3항 각호의 수행을 완료한 날부터 14일 이내에 "수급인"에게 지급하여야 한다. 이 경우에 제12조에 의한 계약보증금을 동시에 반환하여야 한다.
1. 제5조제1항에 해당하는 기성부분의 대가중 지급하지 아니한 금액
 2. 전체 공사의 완성을 위하여 계약의 해제 또는 해지일 이전에 투입된 "수급인"의 인력·자재 및 장비의 철수비용

제43조 ("수급인"의 계약해제 및 해지)

- ① "수급인"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
1. 제22조제1항에 따라 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 100분의 40 이상 감소되었을 때
 2. 제46조에 따른 공사 정지 기간이 공기의 100분의 50을 초과하였을 경우
- ② 제42조제2항 및 제3항의 규정은 제1항에 따라 계약이 해제 또는 해지되었을 경우에 이를 준용한다.

제44조 (재해방지 및 민원)

- ① "수급인"은 공사 현장에 안전표시판을 설치하는 등 재해방지에 필요한 조치를 취하여야 하며 공사로 인한 모든 안전사고에 대하여는 "수급인"의 책임으로 하고, 안전사고 발생시에는 즉시 "도급인"에게 보고하여야 한다.
- ② 본 공사와 관련하여 "수급인"의 시공상 직접적인 하자 또는 부주의로 인하여 발생한 민원과 제3자에게 끼친 손해 등은 "수급인"의 책임 및 비용으로 해결하되, 인접도로의 통행제한, 인접건물의 공사수행방해, TV난시청 등 공사와 무관한 간접피해 및 민원은 "도급인"의 책임 및 비용으로 해결한다.
- ③ 건축물 및 시설의 인계전에 발생한 공사전반에 관한 인적, 물적 손해에 관하여 "수급인"이 보상, 배상 및 원상복구의 책임을 지며, 또한 건축물 및 각종 시설물 인수인계 후에도 부실시공으로 판명되어 물적 인적 손해가 있는 경우에는 "수급인"에게 그 책임이 있으며 그 사실을 도급인에게 통지하여야 하며, "도급인"에게 이의를 제기할 수 없다.
- ④ "수급인"은 재해방지를 위하여 특히 필요하다고 인정될 때에는 미리 긴급조치를 취하고 즉시 이를 "도급인"에게 통지하여야 한다.
- ⑤ "도급인"은 재해방지 기타 공사의 시공상 부득이 하다고 인정될 때에는 "수급인"에게 긴급조치를 요구할 수 있다. 이 경우 "수급인"은 즉시 이에 응하여야 하며, "수급인"이 "도급인"의 요구에 응하지 않는 경우 "도급인"은 제3자로 하여금 필요한 조치를 하게 할 수 있다.
- ⑥ 제4항 및 제5항에 따른 긴급조치에 소요된 경비는 실비를 기준으로 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 부담한다. 단, "수급인"이 "도급인"의 긴급조치요구에 응하지 않아 "도급인"이 제3자로 하여금 필요한 조치를 하게 한 경우에는 "수급인"이 모든 경비를 부담한다.

제45조 (기성부분에 대한 손해책임)

- ① 건축시설의 기성부분에 대하여 "수급인"은 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 관리하여야 한다.
- ② 건축시설의 준공검사 전에 천재지변으로 인하여 건축시설의 기성부분에 손해가 발생할 경우 그 손해는 "수급인"의 부담으로 한다. 다만, 발생한 손해가 기성공사금액의 1/3을 초과했을 경우에는 그 초과부분에 대하여 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 부담한다.

제46조 (공사의 일시정지)

- ① "도급인"은 다음 각 호의 경우에는 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있다. 이 경우 "수급인"은 정지 기간 중 선량한 관리자의 주의의무를 게을리 하여서는 아니 된다.
 1. 공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우
 2. 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우
 3. 재해방지를 위하여 응급조치가 필요한 경우
 4. 그 밖에 "도급인"의 필요에 의하여 지시한 경우
- ② "도급인"은 제1항에 따라 공사를 정지시킨 경우에는 지체 없이 "수급인" 및 감리에게 정지사유 및 정지기간을 통지하여야 한다.
- ③ 제1항 각호의 사유가 발생한 경우로서 "도급인"이 제2항에 따른 통지를 하지 않는 경우 "수급인"은 서면으로 감리 또는 "도급인"에게 공사 일시정지 여부에 대한 확인을 요청할 수 있다.
- ④ "도급인"은 제3항의 요청을 받은 날부터 10일 이내에 "수급인"에게 서면으로 회신하여야 한다.
- ⑤ 제1항 및 제4항에 의하여 공사가 정지된 경우 "수급인"은 공사기간의 연장 또는 추가금액을 청구할 수 없다. 다만, "수급인"의 책임있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 그러하지 아니한다.

제47조 ("도급인"의 의무불이행에 따른 "수급인"의 공사정지)

- ① "도급인"과 "수급인"은 계약상대자가 계약문서 등에서 정하고 있는 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 때에는 계약상대자에게 계약상의 의무이행을 서면으로 요청할 수 있다.
- ② 계약상대자는 제1항에 따른 요청을 받은 날로부터 30일 이내에 이행계획을 서면으로 통지하여야 한다.
- ③ 계약과 관련한 분쟁 발생 시 분쟁의 신속한 해결을 위해 "도급인"과 "수급인"은 신의에 따라 성실하게 제60조의 조정 또는 중재절차에 임하여야 하며, 정당한 사유 없이 조정안 또는 중재안을 거부해서는 아니 된다.
- ④ "수급인"은 분쟁 발생 또는 분쟁의 미해소 등을 사유로 착공을 지연하거나 공사 중단 또는 시공을 거부할 수 없으며, 제60조에 따른 조정, 중재 또는 재판에 소요되는 기간을 사유로 하여 공사기간의 연장을 요구해서는 아니 된다.
- ⑤ "도급인"은 조정안 수용을 위한 의사결정을 위해 필요한 경우 적기에 대의원회 소집 또는 총회 개최를 하여야 한다.

제48조 (지체상금)

- ① "수급인"은 제7조제1항에 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때 또는 제7조제2항에 정한 실착공일까지 실착공을 하지 아니한 때("도급인"의 귀책사유로 실착공이 지연된 경우는 제외한다) 매 지체일수마다 지체상금률(공사계약금액의 1000분의 1)을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다)을 "도급인"에게 현금으로 납부하여야 한다. 이 경우 "도급인"은 "수급인"에게 지급할 공사비에서 지

체상금을 공제하는 것으로 대신할 수 있다.

- ② "도급인"은 제1항의 지체상금을 산출함에 있어 기성부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. 이 경우 기성부분의 인수는 그 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분으로 인수하는 것에 한한다.
- ③ "도급인"은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 공사가 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 제1항에 따른 지체일수에 산입하지 아니한다.
 - 1. 불가항력의 사유로 인하여 공사이행에 직접적인 영향을 미친 경우로서 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우
 - 2. "수급인"의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증시공할 경우
 - 3. 제22조제1항에 따른 설계변경으로 인하여 준공기한 내에 계약을 이행할 수 없을 경우
 - 4. 원자재의 수급 불균형으로 인하여 자재의 구입 곤란 등 그 밖에 "수급인"의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우
- ④ 제3항제3호에 따라 지체일수에 산입하지 아니하는 기간은 "도급인"으로부터 보증채무 이행청구서를 접수한 날부터 보증이행 개시일 전일까지(단, 30일 이내에 한한다)로 한다.
- ⑤ "도급인"은 제1항에 따른 지체일수를 다음 각 호에 따라 산정하여야 한다.
 - 1. 준공기한 내에 준공신고서를 제출한 때에는 준공검사에 소요된 기간을 지체일수에 산입하지 아니한다. 다만, 준공기한 이후에 검사를 거쳐 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날부터 최종 준공검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.
 - 2. 준공기한을 경과하여 준공신고서를 제출한 때에는 준공기한 익일부터 준공검사(시정조치를 한 때에는 최종 준공검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.
 - 3. 준공기한의 말일이 공휴일인 경우 지체일수는 공휴일의 익일 다음날부터 기산한다.
- ⑥ "도급인"은 제1항부터 제3항에 따른 지체상금은 "수급인"에게 지급될 대가, 대가지급지연에 대한 이자 또는 그 밖에 예치금 등과 상계할 수 있다.

제 8 장 공사비 지급 및 사업경비 등의 상환

제49조 (공사비 지급 등)

- ① "도급인"은 분양대금 등이 입금되는 일자를 기준으로 기성률에 따라 "수급인"에게 공사비를 지급한다. 다만, 준공대금인 경우에는 준공인가일로부터 90일 이내에 지급하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 기성률은 감리의 검토 및 확인 절차를 거쳐 정한다.

제50조 (사업경비의 상환)

- ① "도급인"은 제17조 및 제18조의 사업경비 및 이주비 조달경비에 대하여 본 계약상 특별한 규정이 없는 한 제58조제1항에 따른 입주기간 만료일 익일까지 원리금 전액을 "수급인"에게 상환하여야 한다. 다만, "도급인"이 원하는 경우 사업경비의 일부를 조기상환할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 사용검사일까지 미분양으로 인하여 "수급인"이 대여한 대여금이나 공사비 등을 "도급인"이 상환하지 못할 경우에는 제30조제2항에 따라 미분양 공동주택 등의 현물로 상환한다.

제51조 (이주비 상환)

- ① "도급인"의 조합원이 대여 받은 이주비의 원리금 상환은 입주일 또는 입주기간 만료일 중 빠른 날로 한다. 다만, "도급인"의 조합원이 원하는 경우 이주비의 일부 또는 전부를 조기 상환할 수 있다.
- ② "도급인"은 이주비를 대여 받은 "도급인"의 조합원이 권리의 일부 또는 전부를 양도할 경우 기존 조합원의 대여조건에 따라 이주비를 승계해 주어야 한다. 이 경우 "도급인"은 조합원 명의변경절차 이행 전에 이주비 승계 사실을 확인하여 "도급인"의 채권확보에 지장이 없도록 주의의무를 다하여야 한다.

제52조 (자금관리)

- ① 조합원 분담금 및 일반분양금(상가 등 복리시설을 포함한다), 임대주택 매각대금 등의 수납관리는 "수급인"의 공사비와 대여금 등의 상환 및 수분양자의 재산권을 보호하기 위하여 "도급인"과 "수급인"이 공동명의("도급인"의 명의로 하되, "수급인"이 공동으로 날인하는 것을 말한다)로 계좌를 개설하여 처리한다.
- ② 제1항에 따라 공동명의로 계좌를 개설하는 때에 분양계약서상 분양대금의 납입계좌를 "도급인"과 "수급인"의 공동명의 계좌로 명기하며, "분양계약서상 명기된 계좌로 입금되지 아니하는 어떠한 다른 형태의 입금은 이를 정당한 입금으로 인정하지 아니한다."는 내용을 명기한다.
- ③ 자금은 분양대금 등의 입금일 기준 "도급인"의 대여이자, 대여원금을 우선 상환 후 잔여 금원으로 "수급인"의 공사비를 지급한다. 이때 공사비 지급이 부족한 경우 연체료는 없는 것으로 한다. (시공사 제안)
- ④ "도급인"의 조합원 청산금, 일반분양금, 수령한 사업경비 및 제반 연체료 등의 은행예치로 발생하는 이자는 "도급인"에게 귀속한다.
- ⑤ 공동명의의 통장 잔고에 "도급인"과 "수급인"이 정한 금액을 초과하는 경우에는 이자수입을 충분히 확보할 수 있는 금융상품으로 전환할 수 있으며, 이 경우에도 "도급인"과 "수급인"이 공동명의로 계좌를 개설하여 관리한다.
- ⑥ "도급인"이 "수급인"에 대한 채무 변제가 완료되면 "수급인"은 즉시(최대 3일 이내) "도급인"에게 예금계좌 관리권을 이양하여야 하며, "수급인"이 예금계좌 관리권 이양을 지체할 경우 제53조 규정에 의한 연체료를 "도급인"에게 지급한다.

제53조 (연체료 징구)

- ① "도급인"이 본 계약조건에서 정한 기간 내에 공사비 및 제반 사업경비 등의 상환을 지연할 경우, 연체 기간에 대하여 이 계약조건 등에서 따로 정하지 않은 사항은 서로 협의하여 연체료를 "수급인"에게 납부하여야 한다.
- ② "도급인"의 조합원은 제29조제2항에 따른 중도금 및 잔금, 제51조제1항에 따른 이주비의 납부를 지연할 경우 연체기간에 대하여 분양계약서에 정한 연체율을 적용한 연체료를 "도급인"에게 납부하여야 한다. 다만, "도급인"이 "수급인"에게 공사비 및 제반 사업경비 등의 상환을 완료한 후 발생하는 연체료는 "도급인"에게 귀속된다.

제54조 (채권확보)

- ① "도급인"의 조합원이 입주기간 만료일부터 60일까지 대여 받은 이주비의 원리금 및 청산금 등을 완납하지 아니하여 "수급인"에게 공사대금 등을 지급하지 못하는 경우 "수급인"은 "도급인"의 조합원이 분양 받은 건축시설에 채권확보를 위하여 법적조치를 할 수 있다. 다만, 제30조제2항에 따라 공사대금 등을 현물로 상계하여 변제하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항에 따른 "수급인"의 채권확보를 위한 법적조치에 소요되는 비용은 "도급인"의 책임하에 "도급인"의 해당 조합원 부담으로 한다.

제 9 장 준공검사 및 입주

제55조 (준공검사)

- ① "수급인"은 계약문서 등의 기준에 따라 공사를 완료하였을 경우 공사감리자의 확인을 받아 준공검사신청 예정일로부터 15일 이전에 준공검사의 신청에 필요한 구비서류를 "도급인"에게 제출하여야 하며, "도급인"과 "수급인"은 협의하여 관할 지방자치단체장의 준공검사(준공인가 전 사용허가를 포함한다) 및 입주자 사전점검을 실시한다.
- ② 관할 지방자치단체장의 준공검사를 완료함과 동시에 "수급인"은 건축시설의 시공에 대한 의무를 다한 것으로 본다. 단, 하자보수 및 의무관리 등 주택건설 관계 법령에서 정한 사항은 그러하지 아니하다.
- ③ "수급인"은 준공인가 신청시 인허가 업무에 적극 협조하여야 한다.

제56조 (기성검사)

- ① "수급인"은 준공전 검사 완료 이후 추가적인 공사나 하자보수 공사가 발생하지 않도록 준공전에 모든 공사를 완료하여야 한다.
 - ② "수급인"은 기성부분에 대하여 완성 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급받고자 할 때에는 그 사실을 서면으로 "도급인"에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다.
 - ③ 기성대가 지급시의 기성검사는 감리가 작성한 조서의 확인으로 갈음할 수 있다. 이 경우 "도급인"이 원하는 경우 건설사업관리자가 검사에 참여할 수 있다.
 - ④ 제2항에 의한 기성검사 시에 검사에 합격된 자재라도 단순히 공사현장에 반입된 것만으로는 기성부분으로 인정되지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해당 자재의 특성, 용도 및 시장거래상황 등을 고려하여 반입(해당 자재를 계약목적물에 투입하는 과정의 특수성으로 인하여 가공·조립 또는 제작하는 과정에서 기성검사를 실시, 동 검사에 합격한 경우를 포함)된 자재를 기성부분으로 인정할 수 있다.
1. 강교 등 해당 공사의 기술적·구조적 특성을 고려하여 가공·조립·제작된 자재로서, 다른 공사에 그대로 사용하기 곤란하다고 인정되는 자재: 자재의 100분의 100 범위 내에서 기성부분으로 인정 가능
 2. 기타 계약상대자가 직접 또는 제3자에게 위탁하여 가공·조립 또는 제작된 자재: 자재의 100분의 50 범위 내에서 기성부분으로 인정 가능

제57조 (공사목적물의 인수)

- ① "도급인"은 준공검사를 완료한 날부터 90일 이내에 공사목적물을 인수하여야 하며, 인수과정에서 공사목적물을 보수하여야 할 사항이 있는 때에는 "도급인"은 "수급인"에게 이를 통지하고 "수급인"은 지체 없이 보수하여야 하며, "도급인"은 보수가 완료될 때까지 인수를 보류할 수 있다.
- ② "수급인"은 본 건축시설을 인도할 때까지 선량한 관리자로서의 주의와 의무를 다하여야 한다.
- ③ 입주개시일 10일 이전에 "수급인"은 공동주택 위탁관리업체에게 시설물을 운영하기 위한 메뉴얼 제공 및 교육을 실시하고 각종 시설물 작동에 대하여 충분히 이해시켜 주어야 한다.

제58조 (입주)

- ① "수급인"은 준공검사 완료 즉시 "도급인"과 협의하여 입주기간을 지정하되, 입주기간은 60일 이상으로 한다.
- ② 제1항에 따른 입주기간이 확정되기 전에 미리 "도급인"과 "수급인"은 협의하여 입주예정 30일전까지

구체적인 입주예정 개시일자를 지정하여 계약자 등에게 통지 및 확인하기로 하며, "수급인"은 입주 시 필요서류 및 홍보용 각종 자료제작 등 각종 계획수립과 제반 사항을 준비 및 확인한다.

- ③ 신축건물의 전기, 수도, 가스 등 공과금, 관리비 등의 부담은 입주 지정개시일부터 실제 입주일까지는 "수급인"이 부담하고, 그 이후부터는 입주한 조합원이 이를 부담하되, 입주기간 만료일 이후에는 입주 여부와 관계없이 "도급인" 또는 해당 조합원이 이를 부담한다
- ④ "도급인"과 "수급인"은 건축시설을 분양받은 조합원이 입주하는 경우 청산금, 이주비, 연체료 등의 완납 여부를 미리 확인하여야 하며 이를 완납하지 아니한 자에게는 입주를 허용하지 아니할 수 있다.
- ⑤ "수급인"은 "도급인"과 협의하여 입주지정기간 개시일 45일 전까지 입주자가 3일 이상 해당주택을 방문하여 공사 상태를 미리 점검 할 수 있도록 "수급인"의 책임과 비용으로 입주자사전점검을 받아야 하며 이때 입주자가 지적한 공사미완료부분, 하자부분 등에 대하여는 잔여공사 또는 하자보수를 한 뒤에 준공인가를 받아야 한다.

제59조 (하자 및 관리)

- ① 건축시설의 하자보수 범위, 기간, 하자보수보증금 예치, 사업주체의 의무관리 등에 대하여는 공동주택 관리령 등 관계법령에 적합한 범위 안에서 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 결정한다.
- ② "도급인"은 준공검사 완료 즉시 관리사무소를 개설·운영하여야 한다. 이 경우 관리업체는 "도급인"과 "수급인"이 합의하여 선정하고 위탁관리수수료는 "수급인"이 지급한다. 다만, 관리기간은 입주자대표회의가 구성된 후 위탁관리 인수인계 시까지로 한다.
- ③ "도급인"의 조합원이 사용검사된 건축시설 입주 후 임의 변경하여 발생하는 하자에 대하여 "수급인"은 책임지지 않는다.
- ④ "수급인"은 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 공사계약금액의 3%로 하여 산출한 금액을 준공검사 후 공사의 대가를 지급할 때까지 현금 또는 다음 각 호의 보증기관이 발행한 보증서를 "도급인"에게 납부하여야 한다.
 1. 건설산업기본법 제54조제1항의 규정에 의한 각 공제조합 발행 보증서
 2. 보증보험회사, 신용보증기금 등 이와 동등한 기관이 발행하는 보증서
 3. 금융기관의 지급보증서 또는 예금증서
 4. 국채 또는 지방채
- ⑤ "수급인"이 "도급인"으로부터 하자보수의 요구를 받고, 이에 응하지 아니 하는 경우, 제4항의 규정에 의한 하자보수보증금으로 "도급인"이 하자보수를 직접 시행할 수 있으며, 이때 발생하는 비용 은 하자보수 보증금으로 우선 충당하고 부족액이 있는 경우에는 "수급인"에게 이를 청구할 수 있다.
- ⑥ "수급인"은 공사의 사용검사를 완료한 후, 입주 시기에 발생하는 제반 하자 사항의 조속한 처리 및 입주관리를 위하여 사용검사 완료일로부터 2년 이상 하자 보수에 필요한 전문요원을 상주시켜야 한다.
- ⑦ "수급인"은 하자보수에 필요한 기술요원 철수 시 여유 자재를 유지, 보수관리용으로 "도급인"에게 인수·인계 하여야 한다.
- ⑧ "수급인"은 "도급인"에게 공급되는 시스템, 시설에 대하여는 운영 매뉴얼, 교육 등 유지보수에 필요한 제반사항을 "도급인" 또는 "도급인"이 지정한 자에게 제공하여야 한다.
- ⑨ "수급인"은 준공검사 이전에 하자보수 운영계획서를 제출하여 "도급인"의 승인을 받아야 한다.

제 10 장 기타사항

제60조 (분쟁 및 소송)

- ① 계약에 별도로 규정된 것을 제외하고는 계약에서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 계약당사자가 쌍방의 합의에 의하여 해결한다.
- ② 제1항의 합의가 성립되지 아니한 때에는 계약당사자는 공공지원자에게 조정을 신청할 수 있으며, 이 경우 조정 신청자와 그 상대방은 공공지원자가 조정을 위해 수행하는 코디네이터 파견, 조정회의 운영, 공사비 검증에 적극 응하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 조정결과로 공공지원자가 "조정회의 결과서"를 통지한 경우 양측 계약당사자는 이를 수용하거나 이를 바탕으로 한 합의안을 도출하여 분쟁을 해결한다.
- ④ 제2항 및 3항에 따른 조정에도 불구하고 당사자 간 합의가 성립되지 아니한 경우 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 도시분쟁조정위원회의 조정을 신청하여야 하며, 상대방은 조정 절차에 적극 응하여야 한다.
- ⑤ 제2항부터 제4항에도 불구하고 합의가 이루어지지 않는 경우 「중재법」에 따른 중재기관에 중재를 신청하며, 상대방은 중재 절차에 적극 응하여야 한다.
- ⑥ 분쟁 해결을 위해 법원에 소를 청구할 경우 재판에 대한 관할법원은 본 사업부지 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

제61조 (계약외의 사항)

본 계약서에 명시되어 있지 않은 사항은 「도시 및 주거환경정비법」, 「주택법」, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」, 「주택공급에 관한 규칙」과 「민법」 등의 관계법령에 따라 처리하되, 기타 세부실무 내용에 관하여는 "도급인"과 "수급인"이 협의하여 처리한다.

제62조 (채권의 양도)

"수급인"은 본 공사의 이행을 위한 목적 이외의 목적을 위하여 본 계약에 따라 발생한 채권(공사대금청구권 등)을 제3자에게 양도하지 못한다.

제63조 (이권개입 금지)

- ① "도급인"은 "도급인"의 조합원이나 "수급인"과 조합정관에 명시된 이외의 이면계약이나 약속을 할 수 없다.
- ② "도급인" 또는 "도급인"의 조합원은 "수급인"이 시공하는 공사와 관련하여 어떠한 이권개입이나 청탁을 할 수 없다.
- ③ "수급인"은 본 공사와 관련하여 "도급인" 또는 "도급인"의 조합원 및 임원에게 부당한 금품이나 향응 등을 제공할 수 없다.

제64조 (계약의 효력)

- ① 본 계약의 효력은 계약체결일로부터 동 사업이 완료(조합해산)될 때까지 유효하다. 단, "도급인"은 본 계약 체결 전에 계약내용에 대하여 "도급인"의 조합원 총회에서 결의를 선행하여 계약이행에 차질이 없도록 하여야 한다.
- ② 본 계약은 "도급인"의 대표자(조합장) 등의 변경과 "수급인"의 대표자 변경에 영향을 받지 아니한다.
- ③ 제63조를 위반하여 부적법하고 불합리한 공사계약체결이 이루어졌다고 판단되는 명백하고 객관적인 사실이 입증되면 "도급인"과 "수급인"은 제41조 및 제43조에 따른 계약의 해제 및 해지 또는 취소할 수 있다.

제65조 (공사계약특수조건 등)

- ① "도급인"은 이 계약조건에서 정하지 아니한 사항 등을 추가 보충하여 공사계약특수조건 또는 금전소비대차계약에 관한 사항 등을 따로 정할 수 있다.
- ② 입주시점의 마감재료의 경향이 변화하는 것에 대응하기 위해 On Time 옵션제(Trend-Up)를 적용하며, 마감공사 시점의 강남 3구 아파트 마감재 트렌드 및 제공품목의 변동(생산중단, 도면상 적용 불가 등)을 고려하여 동질, 동가 이상의 범위에서 최신마감재를 선택하여 "도급인"과 "수급인"이 최종 결정하여 적용한다.
- ③ "수급인"은 설계도서 또는 입찰서(입찰안내서 및 입찰제안서)의 마감재 등을 사용한 견본주택을 "도급인"과 협의(TYPE 수 및 운영기간 등 포함)하여 건립/운영하여야 하고(사이버 견본주택은 모든 TYPE을 설치 및 운용), 이에 대한 비용은 "수급인"의 부담으로 한다.
- ④ 수급인"은 "도급인"과 협의하여 현장 내에 공사감독원실 및 감리사무실 등을 제공하고 수도광열비, 전력비를 부담하여야 한다.
- ⑤ "수급인"은 감리단 입회 공중의 휴일근무 및 평일 초과근무가 발생하여 감리단에게 추가근무 비용을 지급해야하는 경우 "수급인"이 부담한다.
- ⑥ 제30조제3항의 견본주택의 소유권은 "도급인"에게 있으며, 견본주택 철거시 발생하는 부산물은 "도급인"에게 귀속된다.
- ⑦ 준공 후 1년간 조경유지관리를 위한 전지작업, 예초, 제초, 시비작업, 병충해 방제, 관수 등 조경 관리업무에 필요한 모든 일체의 비용을 공사비에 포함하고 하자기간동안 조경관리주체에 따른 하자 책임은 "수급인"에게 있는 것으로 한다.
- ⑧ "수급인"은 "도급인"이 요청하는 경우 사업구역 내 정비기반시설공사(도로, 공원, 연결녹지 등)를 "도급인"과 협의하여 준공일정에 맞추어 수행하여야 한다. 또한, 착공신고 시 정비 기반시설에 대한 공정관리계획서를 작성하여 제출하여야 한다.
- ⑨ "수급인"은 "도급인"이 지하철연결통로 인허가 추진시 적극 협조하여야 하며, 인허가 완료 후 "도급인"이 요청하는 경우 지하철연결통로공사를 "도급인"과 협의하여 수행하여야 한다.
- ⑩ "수급인"은 철거공사 착수 이전에 관련법에 따라 구조설계사가 철거계획서를 작성하고 철거심의 를 진행하여 철거공사가 원만히 수행되도록 조치하여야 한다.
- ⑪ 지하층 세대창고는 1200*1500 크기로 전세대 1개소에 관리사무소, 커뮤니티시설 여유분 20개소를 설치하여야 하며, 세대창고 설치로 인하여 지하층 연면적이 증가하더라도 이로 인한 공사비 증액은 없다.
- ⑫ 책임준공 확약에 대한 내용은 시공자가 제안한다. (시공자 제안)

[별첨 1] 공동주택 성능요구서

[별첨 2] 사업경비 등 항목별 금융조건(양식)

[별첨 3] 마감재 리스트

[별첨 4] 설계도서 등

공동주택성능요구서

- 별첨

분야별 마감재/사양 기준

- 별첨

기타 입찰에 필요한 사항

I. 조합 운영비 및 사업비 내역

I. 조합 운영비 및 사업비 내역

I

조합 운영비 및 사업비 내역

구 분	항 목	금 액(천원)	비 고
관리비	추진위원회운영비	218,808	추정분담금 프로그램 산출금액
	조합운영비	825,016	추정분담금 프로그램 산출금액
	신탁등기비	87,800	추정분담금 프로그램 산출금액
	소송비용	200,000	각종 소송 추정금액
	기타 경비	850,000	총회비용 101개월(8.5년)*연2회*5천만원
	소 계	2,181,624	
설계비	건축설계	1,342,624	신축연면적 x 14,972원/m ² (사례적용)
	교통영향평가	145,200	추정분담금 프로그램 산출금액
	환경영향평가	-	
	정비계획(변경)	128,071	추정분담금 프로그램 산출금액
	문화재조사비	-	
	지질조사비	26,560	추정분담금 프로그램 산출금액
	정비기반시설설계	40,090	추정분담금 프로그램 산출금액
	기타 설계용역관련비	351,911	추정분담금 프로그램 산출금액
	소 계	2,034,456	
감리비	건 축	2,237,970	추정분담금 프로그램 산출금액 [건축, 토목, 기계 등]
	전 기	447,595	추정분담금 프로그램 산출금액 [전기, 소방전기 등]
	기 타	298,395	추정분담금 프로그램 산출금액 [소방, 통신, 석면 등]
	소 계	2,983,960	
부대 경비	안전진단비	114,578	기 집행
	정비사업전문관리비	736,237	신축연면적 x 8,210원/m ² (사례적용)
	측량비 (경계명시, 분할, 확정)	107,500	추정분담금 프로그램 산출금액
	감정평가수수료	636,130	추정분담금 프로그램 산출금액
	세무회계 및 감사비 (기장·세무·회계·외부감사·세무조정)	124,579	추정분담금 프로그램 산출금액
	이주관리 및 명도 등	1,419,531	추정분담금 프로그램 산출금액
	채권매입비	1,625	추정분담금 프로그램 산출금액
	분양보증수수료	350,968	추정분담금 프로그램 산출금액
	광고선전비	721,889	추정분담금 프로그램 산출금액
	민원처리비 등	551,505	추정분담금 프로그램 산출금액
	보존등기비	334,434	추정분담금 프로그램 산출금액
	기타 사업비	1,642,708	추정분담금 프로그램 산출금액
	소 계	6,741,684	
각종	광역교통시설부담금	107,819	추정분담금 프로그램 산출금액

구 분	항 목	금 액(천원)	비 고
부담금	학교용지부담금	595,467	추정분담금 프로그램 산출금액
	상수도부담금 및 공사비	255,204	추정분담금 프로그램 산출금액
	하수도부담금	373,993	추정분담금 프로그램 산출금액
	지역난방/도시가스 부담금	1,233,368	추정분담금 프로그램 산출금액
	소 계	2,565,851	
예비비		495,227	전체 사업비의 약 3% 이내
합 계		17,002,802	

※ 상기 추정사업비는 조합설립인가 당시 추정된 사업비 중 공사비, 보상비, 각종 세금 및 금융비용을 제외한 금액으로 사업추진 과정에서 변경될 수 있음.